

İDARE HUKUKU

Olaylı Test Soruları – Bütünleme Sınavı Hazırlık Seti

Toplam Soru Sayısı: 75

Konu Başlıkları: İdari Teşkilat • İdari İşlemler • İdari Sözleşmeler • İdari Kolluk • Kamu Malları • Kamulaştırma • Kamu Görevlileri • İdarenin Sorumluluğu • İdari Yargı

Not: Her soru gerçekçi bir olay/senaryo içermektedir. Cevaplar ve ayrıntılı açıklamalar belgenin sonundaki *Cevap Anahtarı* bölümündedir.

BÖLÜM 1 • İDARİ TEŞKİLAT (1–10)

1.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Konya Ovası'nda sulama kanallarının genişletilmesine yönelik kapsamlı bir proje başlatmıştır. Bu proje kapsamında DSİ, kendi bütçesinden ödenek ayırmış, kendi kadrosundaki teknik personeli görevlendirmiş ve bölgedeki çiftçilerle doğrudan yazışmalar yapmıştır. DSİ Genel Müdürü ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanmakta, kurumun her türlü işlemi DSİ adına tesis edilmekte ve Tarım Bakanlığı'nın hiyerarşisi altında değil, bağlı kuruluş olarak faaliyet göstermektedir. Söz konusu projeye ilişkin ihaleler DSİ'nin ayrı bütçesinden finanse edilmektedir. Bir çiftçi, DSİ'nin ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olup olmadığını sorgulamaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü'nün idare hukuku bakımından niteliği ve teşkilat yapısındaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Coğrafi (yer) bakımından yerinden yönetim kuruluşu
- B) Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşu (kamu kurumu)
- C) Merkezi idarenin yardımcı danışma kuruluşu
- D) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT)
- E) Bağımsız idari otorite

2.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey kesiminde yer alan ve uzun süredir bakımsız kalan 20 dönümlük bir alanı parka dönüştürme kararı almıştır. Belediye meclisi, 50 milyon TL'lik bütçeyi onaylamış; ihale süreci Belediye Başkanı tarafından bizzat yönetilmiştir. Belediye, söz konusu alanın Konya il sınırları içinde bulunması nedeniyle proje için merkezi idareden herhangi bir onay almaya gerek duymamıştır. Belediye Başkanı, seçilmiş organ olarak belediye adına işlem tesis etmekte, meclis kararlarıyla alınan bu tür harcama kararları yalnızca belediye meclisinin onayına tabi bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı ise bu süreçte yalnızca belirli konularda denetim yetkisine sahiptir.

Konya Büyükşehir Belediyesi, idare hukukunun teşkilat sınıflandırmasında hangi kategoriye girmektedir?

- A) Merkezi idare
- B) Hizmet bakımından yerinden yönetim
- C) Coğrafi (yer) bakımından yerinden yönetim
- D) Bağımsız idari otorite
- E) Kamu iktisadi teşebbüsü

3.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Kastamonu İl Özel İdaresi'nin aldığı bir yatırım kararını incelemiş; söz konusu kararın kamu yararına aykırı olduğunu ve bölgesel dengesizliklere yol açabileceğini değerlendirmiştir. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, ilgili kararı hukuki dayanak göstererek iptal etmiştir. Kastamonu İl Özel İdaresi ise bu müdahalenin kendi özerkliğine zarar verdiğini, Bakanlığın doğrudan üst makam sıfatıyla değil, farklı bir denetim yetkisiyle hareket ettiğini ileri sürerek itiraz etmiştir. Hukuk müşavirliğinden görüş alan İl Özel İdaresi, bu denetimin hiyerarşik denetimden farklı nitelikte olduğu sonucuna varmıştır.

İçişleri Bakanlığı'nın İl Özel İdaresi kararı üzerindeki bu müdahalesi, idare hukukunda hangi denetim türüne girmektedir?

- A) Hiyerarşik denetim
- B) İdari vesayet denetimi
- C) Yargısal denetim
- D) Yasama denetimi
- E) Parlamenter denetim

4.

Ankara Valisi, ilin güneydoğu ilçelerinde yaşanan ağır kış koşulları nedeniyle acil önlem alınması gerektiğine karar vermiştir. Vali, İçişleri Bakanlığı'na resmi olarak danışmadan, kendi başına bölgeye yardım malzemesi sevk etmiş ve bazı yolları geçici olarak trafiğe kapatmıştır. Bu yetki, valiye doğrudan kanunla tanınmış olup merkeze haber verilmesi yeterli görülmüştür. Söz konusu kararlar, Bakanlığa bağlı olmakla birlikte merkeze danışılmaksızın alınabilmekte; vali aynı zamanda merkezi idarenin il temsilcisi sıfatını korumaktadır. Hukuk öğrencisi bir stajyer, valinin bu durumunu arkadaşlarına açıklamaya çalışmaktadır.

Valinin bu konumu, merkezi yönetim anlayışında hangi ilkeyle açıklanır?

- A) Hizmet yerinden yönetimi
- B) Adem-i merkeziyetçilik
- C) Yetki genişliği ilkesi
- D) Vesayet denetimi
- E) Hiyerarşik denetim

5.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yürüttüğü denetimler sonucunda Doğu Enerji A.Ş.'nin dağıtım lisansını, teknik standartlara sürekli aykırılık gerekçesiyle iptal etmiştir. Doğu Enerji A.Ş. bu karara şiddetle itiraz etmiş; hukuk departmanı, karara karşı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na hiyerarşik başvuru yapılması gerektiğine dair görüş bildirmiştir. Ancak şirketin bazı ortakları, EPDK'nın yasal statüsü nedeniyle Bakanlığa başvurmanın hukuken mümkün olmadığını öne sürmüştür. Tartışmalar sürerken 60 günlük dava açma süresinin dolmasına yalnızca birkaç hafta kalmaktadır.

Bu durum değerlendirildiğinde, şirketin başvurusu bakımından hangisi hukuken doğrudur?

- A) Başvuru doğrudur; Bakan kararı bozabilir
- B) EPDK bağımsız idari otorite olduğundan Bakanlığa hiyerarşik başvuru yapılamaz; doğru yol idare mahkemesidir
- C) Bakan, EPDK üzerinde tam hiyerarşi yetkisine sahiptir
- D) EPDK kararları yargı denetimine tabi değildir
- E) Şirket doğrudan Danıştay'a başvurmalıdır

6.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan yayın politikaları çerçevesinde kamu adına radyo ve televizyon yayını yapmaktadır. TRT'nin ayrı bir tüzel kişiliği, ayrı bir bütçesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndan ayrı özel bir personel statüsü mevcuttur. TRT Genel Müdürü, Cumhurbaşkanlığı tarafından atanmakta olup Kültür Bakanlığı'na doğrudan bağlı değildir. Bir gazetecilik öğrencisi, TRT'nin hangi tür idari yapı içinde değerlendirileceğini araştırmaktadır; zira ödevinde TRT'nin "merkezi idare mi, yerel yönetim mi, yoksa başka bir şey mi" olduğunu belirtmesi gerekmektedir.

TRT'nin idari yapıdaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Merkezi idare bakanlığı
- B) Yerel yönetim birimi
- C) Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşu (kamu kurumu)
- D) Bağımsız idari otorite
- E) Kamu iktisadi teşebbüsü

7.

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce Mersin iline bağlı Toroslar ilçesinde bir köy muhtarı olarak görev yapan Hasan Bey, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından köy bütçesinden yol onarımı için harcama yapmak istemiştir. Ancak mali işler birimi, köyün artık tüzel kişiliğinin kalmadığını, dolayısıyla ayrı bir bütçesi bulunmadığını ifade etmiştir. Hasan Bey bu duruma itiraz ederek muhtarlık görevinin ve köy bütçesinin devam ettiğini savunmuştur. Köylüler de kendi aralarında anlaşılamamıştır; bir kısmı artık ilçe belediyesine bağlı olduklarını söylemekte, bir kısmı ise köyün varlığını sürdürdüğünü düşünmektedir.

Bu köyün 6360 sayılı Kanun sonrasındaki hukuki statüsü nedir?

- A) Köy tüzel kişiliği korunmuştur; bütçe ve muhtar yetkisi devam eder
- B) Köy il özel idaresine bağlanmıştır; il özel idaresi bütçesiyle yönetilir
- C) Köyün tüzel kişiliği kaldırılmış; mahalle statüsüne alınmış ve bütçesi büyükşehir ilçe belediyesine devredilmiştir
- D) Köy doğrudan Hazine'ye devredilmiştir
- E) Köy doğrudan merkezi idareye (Çevre Bakanlığı'na) bağlanmıştır

8.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, iş yükünün artması nedeniyle ilçe milli eğitim müdürü atama yetkisini Müsteşar Yardımcısı'na devretmek istemiştir. Devir kararını yazılı olarak hazırlamış ve ilgili yönetmeliğin bu tür bir devire izin verdiğini teyit etmiştir. Yetki devrini alan Müsteşar Yardımcısı, birkaç gün içinde 12 ilçede müdür ataması yapmıştır. Atanan müdürlerden bazıları, söz konusu atamaların yetki devrine dayanması nedeniyle geçerli olmadığını ileri sürmüştür. Ayrıca Müsteşar, devir sonrasında aynı konuda bizzat ek atama yapıp yapamayacağını sorgulamıştır.

Bu süreçte gerçekleştirilen işlem idare hukukunda hangi kavramla ifade edilir ve ne anlama gelir?

- A) Yetki gaspı – geçersiz atamalar yapılmıştır
- B) Yetki devri – kanun/yönetmeliğe dayanılarak yazılı olarak yapılan, yetkiyi devreden makamın artık o yetkiyi kullanamadığı işlem
- C) İmza yetkisi devri – müsteşar hâlâ aynı yetkiyi kullanabilir
- D) Yetki genişliği – valinin taşra yetkisiyle ilgilidir
- E) Hiyerarşik denetim – atamalar üst makam onayıyla yapılmıştır

9.

Büyük bir Anadolu şehrinde belediye başkanı yurt dışında resmi ziyarette bulunmaktadır. Bu süreçte belediye başkan vekili olarak görevlendirilen bir meclis üyesi, yetkisinde olmayan ve başkana ait olan "belediye arsası üzerine inşaat izni" kararını kendi inisiyatifıyla alarak belediye mühüriyle onaylamıştır. Söz konusu meclis üyesinin bu konuda ne kanundan ne de belediye başkanından yazılı bir yetki belgesi bulunmaktadır. İnşaat izni, birkaç gün sonra başkanın dönmesiyle fark edilmiştir. Belediye avukatı, bu işlemin hukuki niteliğini ve sonuçlarını değerlendirmeye çalışmaktadır.

Meclis üyesinin yaptığı bu işlem idare hukukunda hangi sakatlık türüne girer ve hukuki sonucu nedir?

- A) İptal edilebilir işlem – amaç saptırması nedeniyle
- B) İptal edilebilir işlem – yetki tecavüzü nedeniyle
- C) Yok hükmünde işlem – yetki gaspı; idari niteliği olmayan kişinin yaptığı işlem baştan hükümsüzdür
- D) İptal edilebilir işlem – şekil eksikliği nedeniyle
- E) Geçerli işlem – vekâlet yetkisi zımnen mevcuttur

10.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yürüttüğü kapsamlı denetim çalışmaları sonucunda Anadolu Yatırım Bankası'nın öz kaynak yeterliliğini karşılamadığını tespit etmiş ve bankanın faaliyet iznini altı aylık süre için askıya almıştır. Banka yönetim kurulu, bu kararın kendilerine büyük zarar verdiğini öne sürerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na resmi itiraz dilekçesi göndermiş; Bakanlığın BDDK'yı denetleme ve kararlarını bozma yetkisine sahip olduğunu iddia etmiştir. BDDK ise bu görüşe karşı çıkmış ve banka avukatlarına kurumun bağımsız statüsünü hatırlatan bir yazı göndermiştir.

Bu uyuşmazlık değerlendirildiğinde, Bakanlığa yapılan itiraz ve BDDK'nın tutumu bakımından hangisi hukuken doğrudur?

- A) BDDK bağımsız idari otorite olduğundan Bakanlık kararı değiştiremez; banka idare mahkemesinde dava açmalıdır
- B) Bakanlık, BDDK kararlarını doğrudan iptal etme yetkisine sahiptir
- C) Bakanlık, BDDK başkanı üzerinde hiyerarşi yetkisi kurarak kararı bozabilir
- D) BDDK kararları yargı denetimine de tabi değildir; kesindir
- E) Banka yalnızca Danıştay'a başvurabilir; idare mahkemesi yetkisizdir

BÖLÜM 2 • İDARİ İŞLEMLER (11–25)

11.

Bir Anadolu ilinde faaliyet gösteren 47 lokantanın şikâyeti üzerine harekete geçen belediye başkanı, şehrin turizm bölgelerindeki tüm gece kulüpleri ve müzikli mekânların saat 23:00'dan sonra alkol satışını kesinlikle yasaklayan ve buna aykırı hareket eden işletmelerin ruhsatının iptal edileceğini öngören bir karar yayımlamıştır. Bu karar Resmî Gazete yerine belediye bülteninde ilan edilmiş, tüm esnaf derneklerine yazıyla bildirilmiştir. Karar, muhatapları tek tek sayılmayıp belirli bir kategorideki tüm işletmelere yönelik olduğundan esnafın bir kısmı "bu karar bize tebliğ edilmedi, bizimle ilgisi yok" şeklinde itiraz etmiştir.

Belediye başkanının bu kararı, idari işlem türleri bakımından nasıl nitelendirilir?

- A) Bireysel idari işlem
- B) Genel düzenleyici işlem
- C) İdari sözleşme
- D) Zımni ret kararı
- E) Şart işlem

12.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, bir devlet okulunda görevli öğretmen Berna Hanım'ı ihbar üzerine soruşturmuş ve hazırladıkları raporda "disiplin suçu işlediği anlaşılmaktadır" tespitinde bulunmuştur. Bakanlık, bu rapora dayanarak Berna Hanım'ı görevden uzaklaştıran bir idari karar tesis etmiştir. Ancak söz konusu kararda "hangi disiplin suçunun işlendiği, suçun tarihi, yeri ve niteliği" hiç belirtilmemiştir. Berna Hanım, kararı inceleyen avukatıyla görüşerek hangi unsurdan kaynaklanan sakatlığa dayanarak dava açabileceğini sormuştur.

Berna Hanım'ın avukatı, işlemdeki sakatlığı idari işlemin hangi unsuru çerçevesinde değerlendirmelidir?

- A) Yetki unsuru – müfettiş raporunu kim hazırladığı belirsizdir
- B) Şekil unsuru – gerekçe/sebeup gösterilmemiş, kararda hangi disiplin suçunun işlendiği açıklanmamıştır
- C) Sebeup unsuru – fiil gerçekte işlenmemiştir
- D) Konu unsuru – uzaklaştırma kararı hukuka aykırıdır
- E) Amaç unsuru – öğretmenin siyasi görüşü hedef alınmıştır

13.

İçişleri Bakanı, Türkiye'nin doğusundaki bir ilde artan köy koruyucu ihtiyacını bizzat yerinde değerlendirmiş ve il kaymakamlarının atama yetkisinde olan köy korucusu kadrolarına, herhangi bir yetki devri veya kanun değişikliği olmaksızın, "bakanlık adına" imzaladığı yazılı emirle 35 kişiyi bizzat atamıştır. Söz konusu kaymakam, bu emri alır almaz avukatına danışmış; avukatı atamaların hangi unsur bakımından sakat olduğunu açıklamıştır.

Bakanın yaptığı bu atama işlemleri, idari işlemin hangi unsuru bakımından sakattır?

- A) Şekil unsuru – kararlar yazılı olarak tebliğ edilmemiştir
- B) Sebeup unsuru – atama gerekçesi gösterilmemiştir
- C) Yetki unsuru – kaymakama ait yetkinin bakan tarafından kullanılması yetki tecavüzüdür
- D) Amaç unsuru – kamu yararı hedefinin dışına çıkmıştır
- E) Konu unsuru – atanan kişiler yasada öngörülen şartları taşımamaktadır

14.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da faaliyet gösteren Yeşil Tekstil Fabrikası'nı çevre kirliliği şikâyeti üzerine denetlemiştir. Denetim raporunda "fabrikadan çevreye zararlı kimyasal atık boşaltıldığı" belirtilmiştir. Bu rapora dayanarak müdürlük, fabrikanın faaliyetlerini üç ay süreyle durduran bir karar vermiştir. Fabrika yönetimi, uluslararası akredite bir çevre danışmanlık şirketine ölçüm yaptırmış; raporlar fabrikanın tüm yasal limit değerlerin içinde olduğunu, herhangi bir kirlilik olmadığını net biçimde ortaya koymuştur. Fabrika bu belgelerle idare mahkemesine başvurmuştur.

Fabrikanın bu belgelerle açacağı iptal davası, mahkeme tarafından hangi gerekçeyle kabul edilmeli ve işlem hangi unsur bakımından sakat sayılmalıdır?

- A) Amaç saptırması – idare keyfi karar vermiştir
- B) Sebep unsurundaki bozukluk – işlemin dayanağı olan maddi olgular (kirlilik) gerçeği yansıtmamaktadır
- C) Şekil eksikliği – fabrikanın savunması alınmamıştır
- D) Yetki gaspı – müdürlüğün bu konuda yetkisi yoktur
- E) Konu unsuru bozukluğu – faaliyet durdurma yerine para cezası verilmeliydi

15.

Trabzon Vergi Dairesi Müdürü Recep Bey, kişisel husumet nedeniyle ihracatçı firma sahibi Ahmet Bey'e zarar vermek istemiştir. Recep Bey, Ahmet Bey'in firmasında herhangi bir vergi borcu ya da mevzuata aykırılık bulunmadığı hâlde, yetki alanı içindeki bir işlemi kullanarak şirkete 1,2 milyon TL tutarında vergi cezası uygulamıştır. Ceza kararında "yapılan denetim sonucunda mevzuat ihlali tespit edilmiştir" şeklinde sahte bir gerekçe yer almaktadır. Ahmet Bey'in avukatı, bu işlemin birden fazla unsur bakımından sakat olduğunu tespit etmiştir.

Söz konusu işlemdeki sakatlık, birden fazla unsuru birlikte etkileyen hangi hukuki kavramla en doğru biçimde tanımlanır?

- A) Yetki gaspı ve şekil eksikliği
- B) Sebep yokluğu (maddi olgular gerçek değil) ve amaç saptırması (kişisel husumet güdülmüş)
- C) Konu ve şekil bozukluğu
- D) Yetki tecavüzü ve konu bozukluğu
- E) Yalnızca amaç saptırması

16.

Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'da yaşayan çiftçi Mustafa Bey'in babası döneminden beri kullandığı 15 dönümlük araziyi orman niteliğinde tescil ederek tapusunu iptal etmiştir. Müdürlük, işlemi Mustafa Bey'e tebliğ etmemiş; kararı yalnızca il gazetesinin yerel bölümünde bir satırlık ilanla duyurmuştur. Mustafa Bey, bu karardan ancak iki yıl sonra komşusunun söylemesiyle haberdar olmuştur. Haberdar olur olmaz avukatıyla görüşen Mustafa Bey, dava açma süresi konusunda ciddi kaygı duymaktadır.

Mustafa Bey için dava açma süresi ne zaman başlar?

- A) Gazetede ilan tarihinden itibaren 60 gün geçtiğinden dava hakkı düşmüştür
- B) İşlemin tesis edildiği tarihten itibaren 60 gün geçtiğinden dava açılmaz
- C) Bireysel işlemlerde tebligat zorunlu olduğundan Mustafa Bey'in öğrendiği tarihten itibaren 60 günlük süre işler
- D) Bireysel işlemlerde tebligat zorunlu olduğundan Mustafa Bey'in öğrendiği tarihten itibaren 30 günlük süre işler
- E) Tebligat yapılmadan bireysel işlem kesinleşemez; Mustafa Bey her zaman dava açabilir

17.

Ticaret Bakanlığı, ihracat teşviklerine ilişkin kritik bir konuyu yönetmelikle değil, Resmî Gazete'de yayımlanan bir tebliğle düzenlemiştir. Söz konusu tebliğde belirtilen koşullar, başvuruların usul ve esaslarını tümüyle yeniden belirlemekte ve yönetmelikte yer alan pek çok hüküm fiilen değiştirmektedir. İhracatçı firmalar bu tebliği hukuka aykırı bulmaktadır; zira anayasal hiyerarşi içinde tebliğin yönetmeliğin yerini tutamayacağını ileri sürmektedirler. Firmalar avukatlarından bu işlemin hangi unsur bakımından iptal edilebileceğini sormuşlardır.

Söz konusu tebliğ, idari işlemin hangi unsuru bakımından hukuka aykırıdır?

- A) Konu unsuru – tebliğin içeriği yanlıştır
- B) Amaç unsuru – kamu yararı hedeflenmemiştir
- C) Şekil unsuru – yönetmelikle düzenlenmesi gereken konu tebliğle düzenlenmiştir; normlar hiyerarşisi ihlal edilmiştir
- D) Sebep unsuru – tebliğin dayanağı hatalıdır
- E) Yetki unsuru – bakanlığın bu konuda düzenleme yetkisi yoktur

18.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren girişimci Selin Hanım, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir proje için inşaat ruhsatı başvurusunda bulunmuştur. Belediye, başvuruyu eksiksiz olarak teslim almıştır. Ancak Selin Hanım, 60 günün sonunda hâlâ herhangi bir cevap alamamıştır. Belediye içinde işlem kaybolmuş, sorumlu birim dosyayı bulamadıklarını söylemiştir. Avukatı, bu durumda zımni ret oluştuğunu hatırlatmış ve dava açılması gerektiğini bildirmiştir. Selin Hanım ise dava açma süresinin ne zaman başlayacağını merak etmektedir.

Zımni ret hâlinde Selin Hanım'ın dava açma süresi ne zaman ve kaç gün olarak işler?

- A) Başvuru tarihinden itibaren 30 gün
- B) 60 günlük bekleme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 60 günlük dava açma süresi işlemeye başlar
- C) Başvuru tarihinden itibaren 60 gün
- D) Zımni ret hâlinde dava süresi işlemez; idarenin açık ret kararı beklenir
- E) 60 günlük sürenin dolduğu tarihten itibaren 30 gün

19.

Bir Bakanlık Müsteşarı, Bakanlık merkez teşkilatındaki iş yoğunluğunu gerekçe göstererek "atamalara ilişkin bazı yetkileri" müsteşar yardımcılara devretmek istemiştir. Devir işlemini sözlü olarak bildirmiş; "sen artık bu atamaları da yapabilirsin" demiştir. Ancak bu talimat hiçbir yazılı belgeye, yönetmelik hükmüne ya da bakanlık genelgesine dayandırılmamıştır. Bunun üzerine müsteşar yardımcısı birkaç atama yapmıştır. Atanan kişilerden biri, bu atamanın geçerli bir yetki devrine dayanıp dayanmadığını sorgulamıştır.

Yapılan sözlü yetki devri ve bu devire dayanılarak yapılan atamalar hukuki açıdan nasıl değerlendirilir?

- A) Sözlü talimat idare hukukunda yeterlidir; atamalar geçerlidir
- B) Yetki devri; kanun/yönetmeliğin izin verdiği çerçevede yazılı biçimde yapılmalıdır; sözlü devir geçersizdir ve bu devire dayanan atamalar yetki unsuru bakımından sakattır
- C) Cumhurbaşkanlığı onayıyla bu devir geçerli hale getirilebilir
- D) Danıştay onayı alınırsa sözlü devir de geçerliliğe kavuşur
- E) Yetki devrinde hiçbir şekil şartı aranmaz; atamalar geçerlidir

20.

Karayolları Genel Müdürlüğü, bir otoyol genişletme projesi kapsamında ilan ettiği ihaleye katılım yasağı getiren bir karar almıştır. Söz konusu karar, Güneş İnşaat A.Ş.'nin bir önceki ihalede sözleşme ihlali yaptığına dayanmaktadır. Güneş İnşaat bu kararı hukuka aykırı bularak idare mahkemesinde iptal davası açmıştır; ancak avukatı "yürütmenin durdurulması talebini" koymayı unutmuştur. Dava süresi boyunca Karayolları ihalede yoluna devam etmiş ve Güneş İnşaat'ı kapsam dışı bırakmıştır. Güneş İnşaat büyük zarar görmüştür.

Bu süreçte idarenin ihale kararını uygulamaya devam etmesi, idari işlemlerin hangi temel ilkesinden kaynaklanmaktadır?

- A) Dava açılması işlemi kendiliğinden durdurur; idarenin devam etmesi hukuka aykırıdır
- B) İdari işlemler icrailik (kendiliğinden uygulama) ilkesi gereği, yürütmenin durdurulması kararı olmaksızın dava süresince uygulanmaya devam eder
- C) Mahkeme re'sen yürütmeyi durdurabilirdi; avukatın hatası yoktur
- D) İdare, dava açılınca işlemi durdurmak zorundaydı
- E) Dava açılması idarenin işlemi geri alması sonucunu doğurur

21.

Adana Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezindeki metruk ve riskli bir binanın yıkılmasına karar vermiştir. Bina sahibi Kerem Bey'e bu karar hiçbir şekilde tebliğ edilmemiştir. Bir sabah erken saatlerde belediyeye ait iş makineleri, binayı yerle bir etmiştir. Kerem Bey daha sonra işin farkına varmış ve avukatına başvurmuştur. Avukatı, yıkım kararının varlığından daha önceden haberdar olup olunmadığı konusunda araştırma yapmış; herhangi bir tebligat yapılmadığı kesinleşmiştir.

Belediyenin tebligat yapılmadan binayı yıkması, idare hukukunda hangi ilke ya da zorunlulukla çelişmektedir?

- A) İcraîlik ilkesi – belediyenin bu işlemi yapma yetkisi hiç yoktur
- B) Kanunilik ilkesi – yıkım için kanun çıkarılmalıydı
- C) Hukuki güvenlik ilkesi ve tebligat zorunluluğu – bireysel işlemlerin ilgiliye tebliğ edilmesi ve savunma hakkı tanınması zorunludur
- D) Amaç birliği – belediyenin yıkımda farklı bir amaç güttüğü açıktır
- E) Orantılılık ilkesi – yıkım yerine onarım yaptırılmalıydı

22.

Tarım ve Orman Bakanlığı, organik tarım yapan çiftçi Elif Hanım'a iki yıl önce hatalı belgeler nedeniyle sehven "organik üretici sertifikası" vermiştir. Elif Hanım bu sertifikaya dayanarak 3 milyon TL'lik yatırım yapmış, tesisini organik üretime göre planlamış ve uzun vadeli alıcılarla sözleşmeler imzalamıştır. İki yıl sonra fark edilen bakanlık yetkilileri, sertifikanın iptaline karar vermektedir. Elif Hanım, avukatı aracılığıyla bu geri almanın kendisi bakımından yıkıcı sonuçlar doğuracağını ileri sürmüştür.

İdarenin bu geri alma işleminin sınırlandırıldığı veya engellendiği temel idare hukuku ilkesi hangisidir?

- A) Eşitlik ilkesi – aynı durumda olan diğer çiftçilerle eşit muamele yapılmamıştır
- B) Kazanılmış hakların korunması ve hukuki güvenlik ilkesi – kişi hatalı işleme dayanarak yatırım yapmış; geri alma hakkaniyete aykırıdır ve tazminat gerektirir
- C) Kanunilik ilkesi – sertifika kanunla verilmemişti
- D) Orantılılık ilkesi – iptal yerine uyarı yapılmalıydı
- E) Hizmet sürekliliği ilkesi – organik tarım hizmeti devam etmelidir

23.

Tarım Bakanlığı müfettişi Ahmet Bey, çiftçi Yusuf Bey'in deposunun sağlıklı koşullar içerdiğini iddia ederek depoyu kapatma kararı almış ve deponun önüne mühür vurmuştur. Oysa Ahmet Bey'in görev alanında yalnızca denetim yetkisi bulunmakta; "kapatma kararı alma ve mühürleme" yetkisi depo kapatma konusunda tamamen farklı bir birime aittir. Ahmet Bey bu konuda ne idari yetkiye ne de geçici olarak yetki devralma belgesine sahiptir.

Ahmet Bey'in yaptığı mühürleme ve kapatma işlemi idare hukukunda hangi kavramla nitelendirilir ve hukuki sonucu nedir?

- A) Yetki tecavüzü – iptal edilebilir işlem; dava açılırsa mahkeme iptal eder
- B) Şekil eksikliği – mühürleme belgesi usulsüz düzenlenmiştir
- C) Yetki gaspı – idari yetkisi bulunmayan birinin idari işlem tesis etmesi; işlem yok hükmündedir, baştan itibaren hükümsüzdür
- D) Amaç sapırtması – Ahmet Bey kişisel çıkar güdmüştür
- E) Zımni ret – depo talebi reddedilmiştir

24.

Cumhurbaşkanlığı, bazı kamu kurumlarının teşkilat yapısını yeniden düzenleyen bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlamıştır. Söz konusu kararname, ilgili alanda daha önce çıkarılmış olan ve hâlâ yürürlükte bulunan bir kanunun hükümlerine açıkça aykırı düzenlemeler içermektedir. Bir hukuk profesörü, bu çatışmanın nasıl çözüleceğini soran öğrencilerine hangi yargı yollarının işleyeceğini anlatmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin kanuna aykırı hükmünü denetleyecek ve ortadan kaldıracabilecek yargı yolu ya da yolları hangisidir?

- A) Yalnızca Danıştay; Anayasa Mahkemesi bu tür kararnameye bakamaz
- B) Yalnızca Anayasa Mahkemesi; Danıştay CBK'yı denetleyemez
- C) Hem Anayasa Mahkemesi (iptal davası/itiraz yoluyla) hem de Danıştay (iptal davası yoluyla kanuna aykırılık gerekçesiyle) denetleyebilir
- D) Sadece Cumhurbaşkanlığı geri alabilir; yargısal denetim mümkün değildir
- E) Uyuşmazlık Mahkemesi yetkilidir

25.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasına üç yıl önce çevre uyum belgesi vermiştir. Belge verilirken başvuruda bazı eksik bilgiler sunulmuş olsa da idarenin belgesi vermesi hukuka aykırı sayılmış; idari yargı tarafından bu belirleme yapılmamıştır. Bugün Bakanlık bu belgeyi "yanlışlıkla verilmiştir" diyerek geri almak istemektedir. Fabrika bu belgeye dayanarak 4 milyon TL'lik atık arıtma tesisi kurmuş, üç yıldır belgeyle üretimini sürdürmektedir. Fabrika avukatı, geri almanın mümkün olmadığını ya da en azından tazminat gerektirdiğini savunmaktadır.

Bu geri alma girişimi bakımından idare hukuku açısından hangisi doğrudur?

- A) Hukuka aykırı işlemler hiçbir zaman geri alınamaz; Bakanlık bu işlemi yapamaz
- B) Hukuka aykırı işlemler makul bir süre içinde geri alınabilir; ancak 3 yıl bu makul süreyi aşmaktadır; kişinin kazanılmış hakkı oluşmuş, yatırım yapılmıştır; geri alma tazminat gerektirir veya hukuki güvenlik ilkesi nedeniyle engellenebilir
- C) Hukuka aykırı her işlem her zaman geriye etkili olarak geri alınabilir; tazminat gerekmez
- D) Geri alma için mutlaka mahkeme kararı alınmalıdır
- E) İzin hiç uygulanmamış olsaydı geri alınabilirdi; uygulandığından geri alınamaz

BÖLÜM 3 • İDARİ SÖZLEŞMELER (26–34)

26.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en işlek otoyollarından birinin 30 yıl süreyle yapım, işletim ve devri (YİD) modeline göre özel bir şirkete devredilmesine ilişkin sözleşmeyi imzalamıştır. Sözleşmede; devletin kamu yararı gerekçesiyle koşulları tek taraflı değiştirebileceği, şirketten belirli standartları sağlamasının zorunlu tutulduğu ve aksi hâlde imtiyazın sona erdirilebileceği hükme bağlanmıştır. Şirket yönetimi, bu sözleşmenin niteliğinin özel hukuk mu idare hukuku mu kapsamında olduğunu merak etmektedir; zira bu ayrım ileride çıkabilecek uyuşmazlıklarda hangi mahkemenin yetkili olacağını belirleyecektir.

Söz konusu sözleşme idare hukukunda hangi tür idari sözleşmedir?

- A) Özel hukuk sözleşmesi
 - B) İdari hizmet sözleşmesi (personel sözleşmesi)
 - C) İmtiyaz sözleşmesi
 - D) Kamu ihale sözleşmesi
 - E) Adi kira sözleşmesi
-

27.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin tamamındaki katı atık toplama ve bertaraf hizmetini üstlenmek üzere Temizlik AŞ ile 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmede belediyenin "kamu yararı gerektirdiğinde sözleşme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme veya sözleşmeyi feshetme" hakkı açıkça düzenlenmiştir. Öte yandan sözleşmede bu yetkinin kullanılması hâlinde Temizlik AŞ'ye denkleştirici tazminat ödeneceği de kabul edilmiştir. Temizlik AŞ'nin hukuk departmanı, özel hukuk sözleşmelerinden bu derece farklı olan tek taraflı değişiklik yetkisinin hukuki dayanağını sorgulayan bir rapor hazırlamıştır.

İdari sözleşmelerde idarenin özel hukuk sözleşmelerinden en temel farklılık gösteren ayrıcalığı hangisidir?

- A) İmzalamadan önce tek taraflı feshetme ve hiçbir ücret ödememe hakkı
- B) Kamu yararı gerekçesiyle sözleşme koşullarını tek taraflı değiştirme ve sözleşmeyi feshetme yetkisi
- C) Yargı bağımsızlığı; sözleşme hiçbir yargı denetimine tabi değildir
- D) Tazminat ödeme yükümlülüğünün hiçbir koşulda doğmaması
- E) Müteahhide sözleşmeden bağımsız olarak ceza uygulayabilme ve hapsedirme yetkisi

28.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin güney yakasında yeni bir hastane kompleksinin yapımı için özel yüklenici firma Sağlık İnşaat A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşme yapılırken inşaat alanında taraflarca bilinmeyen nadir bir jeolojik formasyonun varlığı tespit edilmemiştir. İnşaat başladıktan yedi ay sonra keşfedilen bu jeolojik yapı, tüm mühendislik hesaplarını altüst etmiş ve inşaat maliyetlerinin beklenmedik biçimde %70 artmasına neden olmuştur. Sağlık İnşaat A.Ş., artan maliyeti tek başına karşılayamayacağını ileri sürerek belediyeden ek ödeme talep etmiştir.

Sağlık İnşaat A.Ş.'nin bu talebini idare hukuku açısından destekleyen teori hangisidir?

- A) Pacta sunt servanda – sözleşmeye bağlılık; değişiklik istenemez
- B) Imprévision (beklenmedik durum) teorisi – sözleşme sonrası ortaya çıkan öngörülemeyen durum mali dengeyi bozmuştur; ek ödeme talep edilebilir
- C) Aşırı ifa güçlüğü – sadece özel hukukta uygulanır
- D) Kusursuz sorumluluk ilkesi – belediye her durumda sorumludur
- E) Eşitlik ilkesi – rakip firmalarla eşit maliyet yüklenemez

29.

Devlet Demiryolları ile Köprü İnşaat A.Ş., ülkenin en büyük demiryolu köprüsünün yapımı için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme yürürlükteyken DSI, köprü'nün altından geçen nehrin taşkın önleme projesi kapsamında su seviyesini değiştirmiştir. Bu değişiklik nedeniyle köprü'nün temel derinliği tamamen yeniden hesaplanmak zorunda kalmış ve Köprü İnşaat A.Ş.'nin maliyetleri %45 artmıştır. Firma, artan maliyetin devlet tarafından karşılanmasını talep etmiştir. İdare hukuku danışmanı, bu durumun hangi teoriye girdiğini ve firmanın ne talep edebileceğini açıklamıştır.

Firmanın bu talebinin dayandığı hukuki teori ve talep edebileceği hak nedir?

- A) Sözleşmeyi derhal feshedebilir ve hiçbir tazminat isteyemez
- B) İdarenin tek taraflı idari düzenlemesinden (fait du prince) kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle mali denge (finansal denge) tazminatı talep edebilir
- C) Hiçbir hak talep edemez; idari sözleşmede idare her zaman değişiklik yapabilir ve sonuçlardan karşı taraf sorumludur
- D) Cezai şart uygulayabilir
- E) Sözleşmeyi re'sen askıya alabilir

30.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir şehir hastanesi, güvenlik hizmeti alımı için ihaleye çıkmak yerine doğrudan YılmazGüvenlik Ltd. Şti. ile pazarlık usulüyle ve herhangi bir ihale prosedürü işletmeden 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bu yola başvurulmasının gerekçesi olarak "acil ihtiyaç" gösterilmiş; ancak söz konusu gerekçe 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki acil duruma ilişkin istisnai koşulları karşılamamaktadır. Hastanenin muhasebe müdürü, bu sözleşmenin hukuki durumunu üst yönetime raporlamak üzere avukatlık bürosundan hukuki görüş almıştır.

Bu sözleşmenin hukuki durumu nedir?

- A) Sözleşme geçerlidir; acil durum gerekçesiyle kanunen izin verilmiştir
- B) Sözleşme kamu ihale mevzuatına aykırı olduğundan hukuka aykırıdır; idari yargıda iptal edilebilir
- C) Özel hukuk sözleşmesi olduğundan asliye hukuk mahkemesinde itiraz edilmesi gerekir
- D) İhale mevzuatına aykırılık idari sözleşmeleri etkilemez
- E) Sözleşme her koşulda geçerlidir; devlet kurumları istisnai durumda ihalesiz sözleşme yapabilir

31.

Devlet, özel sektör firmasına 25 yıl süreyle İskenderun Limanı'nı işletme hakkı vermiştir. Sözleşmenin 12. yılında, bölgede artan depremssellik nedeniyle liman alanının güvenlik standartlarının değiştirilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Kamu güvenliğini öne süren devlet, sözleşmede "kamu yararı gerektiğinde feshedebilme" hükmüne dayanarak sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirmeye karar vermiştir. Firma, 13 yıllık sözleşme süresine ait beklenen gelirden yoksun kalacağını gerekçe göstererek tazminat talep etmiştir.

İdarenin bu tek taraflı fesih yetkisine ilişkin doğru ifade hangisidir?

- A) Özel hukukta da bu hak mevcuttur; herhangi bir fark yoktur
- B) İdare kamu yararı gerekçesiyle feshedebilir; ancak firmanın yoksun kalınan kâr ve yatırım kaybı için denkleştirici tazminat ödeme yükümlülüğü doğar
- C) İdare feshederse tazminat ödeme yükümlülüğü hiçbir koşulda doğmaz; kamu yararı tazminatı ortadan kaldırır
- D) Fesih ancak mahkeme kararıyla mümkündür; tek taraflı fesih geçersizdir
- E) Fesih yetkisi sadece Danıştay onayıyla kullanılabilir

32.

Sağlık Bakanlığı ile özel bir sağlık grubu arasında imzalanan hastane işletme sözleşmesinde "Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir" hükmü bulunmaktadır; ancak bu mahkemelerin adliye mahkemeleri mi yoksa idare mahkemeleri mi olduğu açıkça belirtilmemiştir. Taraflar arasında bir anlaşmazlık çıkmış; sağlık grubu bu sözleşmenin özel hukuka tabi olduğunu ve adliye mahkemelerinde dava açılması gerektiğini öne sürmüştür. Bakanlık ise sözleşmenin idari niteliği nedeniyle idari yargıya başvurulması gerektiğini savunmuştur.

Sözleşmenin idari sözleşme niteliğinde olduğu kabul edilirse uyuşmazlığa hangi yargı yolu uygulanır?

- A) Sözleşmedeki yetki kaydı geçerlidir; adliye mahkemesinde görülür
- B) İdari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar idari yargıya tabidir; idare mahkemesi/Danıştay yetkilidir
- C) Uyuşmazlık tahkim yoluyla çözülür
- D) Uyuşmazlık Sayıştay tarafından çözülür
- E) Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmalıdır

33.

Devlet, bir inşaat firmasıyla stadyum yapım sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme yürürlükteyken çıkarılan yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle inşaatta kullanılan çeliğe %40 ek gümrük vergisi getirilmiştir. Bu düzenleme, inşaatın başından beri en kritik hammadde olan çeliğin maliyetini dramatik biçimde artırmıştır. Firma bu artış nedeniyle 80 milyon TL ek maliyet yükleneceğini hesaplamış ve projeyi sürdürmekte güçlük çekeceğini açıklamıştır. Devlet avukatı ile firma avukatı, konunun hangi teoriye girdiğini tartışmaktadır.

Bu olayda firmayı koruyan idare hukuku teorisi hangisidir?

- A) Haksız zenginleşme teorisi – devlet sebepsiz kazanç elde etmektedir
- B) İmprévision teorisi – beklenmedik ve öngörülemeyen dışsal durum sözleşme dengesini bozmuştur
- C) Faît du prince (hükümdar eylemi) teorisi – devletin kendi idari eylemi (gümrük kararnamesi) sözleşme dengesini bozmuştur; firma mali denge tazminatı talep edebilir
- D) Kuvvet majör – firmayı sorumluluktan tamamen kurtarır
- E) Pacta sunt servanda – sözleşmeye uyulmalı; devlet müdahalesi dikkate alınmaz

34.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile bir inşaat şirketi arasında imzalanan viyadük inşaatı sözleşmesi, projede öngörülmeven teknik güçlükler nedeniyle sürenin uzamasıyla birlikte şirket için artık kârsız hâle gelmiştir. Şirket yönetim kurulu, sözleşmeyi feshedip piyasada daha kârlı bir ihalede yer almak istemektedir ve bu nedenle sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirmeye kararı almıştır. Şirket avukatı ise bu kararın hukuken mümkün olup olmadığını incelemektedir.

İdari sözleşmelerde yüklenicinin/müteahhidin tek taraflı sözleşmeyi sona erdirmeye hakkı konusunda hangisi doğrudur?

- A) Yüklenici her zaman tek taraflı feshedebilir
- B) İdari sözleşmelerde tek taraflı fesih yetkisi yalnızca idareye aittir; yüklenici kural olarak tek taraflı sona erdiremez
- C) 30 gün önceden bildirim yapılırsa yüklenici her zaman feshedebilir
- D) Danıştay onayıyla yüklenici de feshedebilir
- E) Zarar uğrandığı kanıtlanırsa her koşulda fesih hakkı doğar

BÖLÜM 4 • İDARİ KOLLUK (35–41)

35.

İzmir Valisi, ilde tırmanan protesto gösterileri ve vandalizm olayları üzerine iç güvenlik birimlerinin tavsiyelerine dayanarak şehrin merkezi meydanlarında gece 22:00'den sonra yapılacak tüm kitlesel etkinlikleri ve yürüyüşleri geçici olarak yasaklayan bir karar almıştır. Bu karar 30 gün süreyle geçerli olacak şekilde düzenlenmiş; ildeki gazetelerde ve valilik internet sitesinde ilan edilmiştir. Çeşitli sivil toplum kuruluşları bu yasağa itiraz etmekte ve valinin bu yetkiyi hangi hukuki temele dayandığını sorgulamaktadır.

Valinin aldığı bu yasak kararı, idare hukukunda hangi yetkiye dayanmaktadır?

- A) Özel idari kolluk yetkisi – sadece belirli bir sektörü düzenler
- B) Genel idari kolluk yetkisi – kamu düzeni, güvenliği ve sağlığını korumak amacıyla kullanılan geniş kapsamlı yetki
- C) İdari yaptırım yetkisi – para cezası ve mühürleme gibi yaptırım araçlarıdır
- D) İdari yargılama yetkisi – vali kararları yargısal niteliktedir
- E) Kamulaştırma yetkisi – etkinlik alanlarına el konulmaktadır

36.

Belediye zabıtası ekipleri, semtte yaşayan sakinlerin gürültü şikâyetini takiben çok sayıda kahveye baskın düzenlemiştir. Baskında bazı işletmelerin gerekli işyeri açma ve çalışma ruhsatını almadığı, bazılarının ise ruhsat kapsamı dışında müzik yayını yaptığı tespit edilmiştir. Bu işletmelerin bir kısmı derhal mühürlenmiş, bir kısmına para cezası uygulanmıştır. Mühürlenene işletme sahipleri avukatlarına danışmış; avukatlar bu faaliyetin hangi kolluk türüne girdiğini belirlemeye çalışmıştır.

Belediye zabıtasının gerçekleştirdiği bu denetim ve yaptırım faaliyeti hangi kolluk türünün kapsamına girer?

- A) Genel idari kolluk – valinin görev alanıdır
- B) Özel idari kolluk (belediye kolluğu) – ruhsat, imar ve gürültü denetimi belediyeye özgü bir kolluk alanıdır
- C) Adli kolluk – suç soruşturmasına başlanmıştır
- D) Askeri kolluk – güvenlik tehdit değerlendirmesi yapılmıştır
- E) Yargısal kolluk – mahkeme kararıyla mühürleme yapılmıştır

37.

İstanbul'un yoğun nüfuslu bir ilçesinde artan güvenlik tehditleri gerekçesiyle Vali, birkaç ana caddeye beton bariyerler ve polis noktaları kurulması talimatını vermiştir. Bu tedbir uygulamaya girince dar sokaklardan geçiş olanakları kısıtlanmıştır. Aynı gece kalp krizi geçiren emekli öğretmen Nazlı Hanım için çağrılan ambulans, barikatlar nedeniyle binaya yaklaşamamış ve Nazlı Hanım zamanında hastaneye ulaştırılamamış; hayatını kaybetmiştir. Ailesinin avukatı, idare aleyhine tazminat davası açmak istemektedir.

Bu olayda idarenin sorumluluğu hangi temele dayanır?

- A) İdarenin sorumluluğu yoktur; barikat kararı meşru kamu düzeni tedbiridir
- B) Hizmet kusuru kapsamında kusurlu sorumluluk – ambulansın geçişi için alternatif tedbir alınmamıştır
- C) Kusursuz sorumluluk – sosyal risk ilkesi; terörle mücadele kapsamında değerlendirilebilir
- D) Özel hukuk sorumluluğu – dava adliye mahkemesinde açılır
- E) Kusursuz sorumluluk – kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi; masum kişi toplumun tamamı adına fedakârlığa katlanmıştır

38.

Ankara'da büyük bir kamu binaları alanındaki yetkisiz gösteri sırasında müdahaleye geçen bir polis memuru, kalabalıktan ayrılarak kaçan bir kişiyi yakalamış ve kelepçeli biçimde yere yatırdıktan sonra orantısız güç kullanarak ağır biçimde yaralamıştır. Soruşturma kapsamında polis memurunun bu gücü kullanmasının hiçbir zorunluluktan kaynaklanmadığı ve tamamen mesleki disiplinden uzak davranış olduğu ortaya konmuştur. Yaralanan kişinin ailesi hem cezai hem de tazminat yollarını araştırmaktadır.

Bu olayda idare aleyhine tam yargı davasında idarenin sorumluluğunun kaynağı ne olmalıdır?

- A) Kusursuz sorumluluk – polis görevi sırasında zarar vermiştir
- B) Hizmet kusuru – polis hizmetinin hatalı ve orantısız şekilde işletilmesi idareyi hizmet kusuru kapsamında sorumlu kılar
- C) Yalnızca kişisel kusur – polis memuruna karşı dava açılmalıdır; idare hiç sorumlu değildir
- D) Teknik risk teorisi – güvenlik faaliyeti riskli bir hizmettir
- E) İdare bu tür olaylarda hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz

39.

Bir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekibi, Aydın'da faaliyet gösteren ve turistik restoran olarak tescillenmiş bir işletmeyi denetlemiştir. Denetim sırasında tespit edilen bazı gıda saklama koşullarının mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek işletme sahibine 85.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. İşletme sahibi, söz konusu ölçümlerin hatalı yapıldığını ve gıda saklama koşullarının aslında tamamen yasal sınırlar içinde olduğunu öne sürmekte; cezaya karşı bir hukuki yola başvurmak istemektedir.

Bu idari para cezasına itiraz için başvurulabilecek birincil hukuki yol nedir?

- A) Cumhurbaşkanlığına dilekçe vermek
- B) Cezayı veren kuruma itiraz başvurusu yapmak veya doğrudan idare mahkemesinde iptal davası açmak
- C) Asliye ceza mahkemesine başvurmak
- D) Savcılığa şikâyetle bulunmak
- E) Doğrudan Danıştay'a başvurmak

40.

Yerel seçimden kısa süre önce büyük bir Anadolu şehrinin belediye başkanı, muhalefet partisinin belediye meydanında düzenlemek istediği mitinge "söz konusu alanda toplanma güvenliği açısından ciddi risk bulunduğu" ve "alanın zaten başka etkinlikler için tahsis edildiği" gerekçesiyle izin vermemiştir. Oysa muhalefet partisi, güvenlik ve teknik koşulların tamamını karşılamış ve ayrıntılı organizasyon planını sunmuştur. İzin verilmeyen alanda birkaç gün önce iktidar partisinin farklı bir etkinliği yüzlerce kişiyle gerçekleştirilmiştir.

Belediye başkanının miting iznini vermemesi, idari işlemin hangi sakatlık türüne girmektedir?

- A) Konu unsuru bozukluğu – izin verme konusu yanlış değerlendirilmiştir
- B) Şekil eksikliği – ret kararı gerekçesiz yazılmıştır
- C) Amaç saptırması (détournement de pouvoir) – kolluk yetkisi siyasi amaçla kullanılmıştır
- D) Yetki tecavüzü – belediye başkanının bu konuda yetkisi yoktur
- E) Sebep yokluğu – güvenlik riski yoktur ama bu sadece sebep sorunudur

41.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege bölgesinde yaşanan ağır zeytin sineği istilasını önlemek amacıyla bölgedeki tüm zeytinlik sahiplerine Bakanlıkça onaylanmış belirli bir ilacı, belirlenen zamanlarda uygulatma zorunluluğu getiren bir yönetmelik çıkarmıştır. Yönetmeliğe uymayan çiftçilere 10.000 TL ile 50.000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Çiftçiler bu yükümlülüğün özgürlüklerini kısıtladığını ileri sürerek yetkili makamın neresi olduğunu sorgulamaktadır.

Bakanlığın bu ilaçlama zorunluluğu yetkisi, idare hukukunda hangi kolluk türüne dayanmaktadır?

- A) Genel idari kolluk – kamu düzeni tehlikeye girmiştir
- B) Özel idari kolluk (tarım kolluğu) – tarım alanına özgü, belirli bir sektörü düzenleyen kolluk yetkisidir
- C) Adli kolluk – suç soruşturması başlatılmıştır
- D) Askeri kolluk – biyolojik tehdit kapsamında değerlendirilir
- E) Genel polis kolluğu – valinin yetki alanıdır

BÖLÜM 5 • KAMU MALLARI ve KAMULAŞTIRMA (42–49)

42.

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında Hazine adına tescilli orman vasfındaki bir araziyi, yaklaşık 12 yıl önce yerleşik olmayan bir inşaat firması, kaçak olarak kullanmaya başlamış ve üzerine 24 daipeli yazlık site inşa etmiştir. Çevre sakinlerinin şikâyeti üzerine başlayan inceleme, tapu sicilinde bu arazinin Hazine adına orman vasfıyla kayıtlı olduğunu ortaya koymuştur. İnşaat firması, uzun yıllardır bu araziyi fîilen kullandığını ve binalar için büyük harcamalar yaptığını öne sürerek taşınmazı artık kazandığını iddia etmektedir.

Kamu malı olan bu orman arazisi üzerinde firmanın mülkiyet iddiası bakımından temel kural nedir?

- A) Kamu malları devredilebilir; 12 yıllık kullanım yeterlidir
- B) Kamu malları zamanaşımıyla kazanılamaz, haczedilemez ve devredilemez; firma mülkiyet iddiasında bulunamaz
- C) Kamu malları özel hukuka tabidir; Medeni Kanun hükümleri uygulanır
- D) 10 yıllık kullanım kamu malı için mülkiyet hakkı doğurur
- E) Kamu mallarının devri Danıştay onayıyla mümkündür

43.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara-İzmir hızlı tren hattının güzergâhında kalan çok sayıda özel mülkü kamulaştırmak için harekete geçmiştir. Mülk sahiplerine usulüne uygun tebligat yapılmış, uzlaşma komisyonları kurulmuş; ancak yaklaşık 200 mülk sahibinden 130'u, önerilen bedelin piyasa değerinin çok altında olduğunu gerekçe göstererek uzlaşmayı reddetmiştir. Kamulaştırma Kanunu'nun öngördüğü süreçte uzlaşma sağlanamayan bu mülkler için idarenin izleyeceği hukuki yol konusunda belirsizlik yaşanmaktadır.

Uzlaşma sağlanamaması hâlinde kamulaştırma bedelinin tespiti için izlenecek yol nedir?

- A) İdare bedeli tek taraflı olarak belirler ve mülk sahibinin itirazını kabul etmez
- B) İdare, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespiti ve tescil davası açar; mahkeme bilirkişi aracılığıyla gerçek değeri belirler
- C) Danıştay bilirkişi atayarak bedeli tespit eder
- D) Mülk sahibinin talep ettiği bedel esas alınır
- E) Uzlaşma sağlanamayan hâllerde kamulaştırma işlemi iptal edilir

44.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2015 yılında rüzgâr enerji santrali kurmak amacıyla Çanakkale'deki bir çiftçiden tarım arazisini kamulaştırmıştır. Çiftçiye piyasa değerinde bedel ödenmiştir. Ancak 2022 yılında çiftçi o bölgeden geçerken şaşkınlıkla taşınmazının üzerinde santral kurulmadığını, aksine otopark olarak kullanıldığını görmüştür. Avukatıyla görüşen çiftçi, kamulaştırma amacı dışında kullanılan bu taşınmazını geri isteme hakkının bulunup bulunmadığını sormuştur.

Çiftçinin bu talebinin dayandığı hukuki kurum nedir?

- A) İstihkak davası – mülkiyetin korunması
- B) Kamulaştırmasız el atma – prosedür işletilmeden el konulmuştur
- C) Geri alma hakkı – Kamulaştırma Kanunu m.23 kapsamında kamulaştırma amacı dışında kullanılan taşınmaz iade edilebilir
- D) İptal davası – kamulaştırma kararının iptali istenebilir
- E) Tam yargı davası – yalnızca tazminat talep edilebilir

45.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, turizm bölgesinde yeni bir bulvar projesi kapsamında yol çalışması başlatmıştır. Ne var ki proje güzergâhında yer alan bazı arsaların özel mülkiyette olduğu anlaşılmıştır. Belediye, kamulaştırma kararı almamış, mülk sahiplerine herhangi bir tebligat göndermemiş, değer tespiti yaptırmamış ve herhangi bir ödeme yapmamıştır. Buna rağmen iş makineleri bu arsalara girmiş, araziler yola katılmış ve asfalanmıştır. Mülk sahiplerinden biri bu durumu aylarca sonra öğrenmiştir.

Belediyenin bu eylemi idare hukukunda hangi kavramla ifade edilir ve mülk sahibi ne yapabilir?

- A) Kamulaştırma – prosedür tamamlanmamış olmakla birlikte idare mülkü meşru şekilde kullanmaktadır
- B) Kamulaştırmaz el atma (haksız işgal) – mülk sahibi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat veya el atmanın önlenmesi davası açabilir
- C) İstimlâk – kanunla öngörülmüş bir usuldür, itiraz edilemez
- D) Kamu yararı kararı – belediye meclisinin her türlü kararı bağlayıcıdır
- E) İdari sözleşme – bedel daha sonra kararlaştırılacaktır

46.

İstanbul'un popüler bir sahil mahallesi olan Fenerbahçe'de, devlete ait kamu malı statüsündeki halka açık plaj alanı, belediye kararıyla büyük bir turizm şirketine 10 yıllığına kiralanmış; şirket alanı çevirerek özel plaj hâline getirmiş ve vatandaşların girişini ücrete bağlamıştır. Çevre sakinleri ve sivil toplum örgütleri bu uygulamaya karşı çıkmaktadır. Bazı hukuk akademisyenleri bu kararın kamu malının niteliğiyle bağdaşıp bağdaşmadığını tartışmaktadır.

Bu uygulamanın hukuki niteliği nedir?

- A) Tamamen meşrudur; belediye kamu mallarını dilediği gibi kiraya verebilir
- B) Kamu mallarının işletme izniyle kullanılması (tahsis) mümkündür; ancak kamunun erişimini tamamen engellemek ve kamu malını özgüleme amacından çıkarmak hukuka aykırıdır
- C) Tamamen yasaktır; kamu malları hiçbir amaçla kullanılamaz
- D) Bu özel hukuka tabi bir kira işlemidir; belediye dilediği gibi kira sözleşmesi yapabilir
- E) Kamulaştırma izniyle bu mümkün hâle gelebilir

47.

Kırıkkale İl Özel İdaresi, uzun süredir atıl duran eski hükümet binasını Kırıkkale Eğitim Gönüllüleri Derneği'ne 5 yıl süreyle tahsis etmiştir. Dernek, binayı kurs merkezi olarak kullanmaya başlamış ve büyük harcamalar yapmıştır. İki yıl sonra il özel idaresi, aynı binayı farklı bir eğitim vakfına da tahsis etmek istemiş ve ilk tahsis kararını herhangi bir hukuki gerekçe göstermeksizin iptal etmeye girişmiştir. Dernek avukatı, bu geri almanın hukuken mümkün olup olmadığını incelemektedir.

Önceki tahsis kararının sona erdirilmesi için hukuki açıdan doğru olan nedir?

- A) Mahkeme kararı şarttır; idare tahsisi tek başına sona erdiremez
- B) Tahsis, yeni bir idari kararla geri alınabilir; ancak idarenin bu yetkisi sınırsız değildir; kazanılmış hak ve meşru beklentiler korunmalı, geri alma gerekçelendirilmeli ve gerekirse tazminat ödenmelidir
- C) Cumhurbaşkanlığı onayı olmadan tahsis sona erdirilemez
- D) Danıştay onayı gerekir
- E) Tahsis bir kez yapılırsa hiçbir koşulda sona erdirilemez

48.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kıyı yolunu genişletmek amacıyla Kalkan ilçesinde bir mülk sahibine kamulaştırma kararını ve teklif edilen bedeli usulüne uygun biçimde tebliğ etmiştir. Mülk sahibi Güneş Hanım, taşınmazının gerçek piyasa değerinin teklif edilen bedelin en az üç katı olduğunu düşünmekte; komşu parsellerin son satış fiyatlarını ve bağımsız ekspertiz raporunu dosyasına ekleyerek bedel itirazında bulunmak istemektedir.

Güneş Hanım'ın kamulaştırma bedeline itirazı için başvurması gereken yargı yolu nedir?

- A) İdare mahkemesinde iptal davası
- B) Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespiti ve tescil davası
- C) Danıştay'da tam yargı davası
- D) Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru
- E) Vergi mahkemesinde itiraz

49.

Samsun'un kırsal kesiminde yaşayan çiftçi İbrahim Bey, 1990'lardan itibaren Hazine adına tescilli ve hiçbir zaman fiilen kullanılmayan bir boş araziye süregelir biçimde işlemiş, ekmiş ve biçmiştir. Şimdilerde arazi üzerinde tarımsal yapılar inşa eden İbrahim Bey, bu taşınmazın adına tescil edilmesi amacıyla asliye hukuk mahkemesinde dava açmıştır. İbrahim Bey'in avukatı, 30 yılı aşkın fiilî kullanımın ve tapu tescili için öngörülen zilyetlik koşulunun sağlandığını ileri sürmektedir.

Bu dava bakımından hangi değerlendirme hukuken doğrudur?

- A) 30 yılı aşkın kullanım tescil için yeterlidir; mahkeme davayı kabul etmelidir
- B) Hazine'ye ait taşınmazlar Devlet malı niteliğinde olduğundan zamanaşımı yoluyla özel mülkiyete konu olamaz; dava reddedilir
- C) Hazine itiraz etmezse tescil kararı verilebilir
- D) 30 yıllık süre tamamlanmadığından dava usulden reddedilir
- E) Kamu malları özel hukuka tabi olduğundan tescil verilir

50.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda uzman olarak görev yapan memur Tarık Bey hakkında, bir ihaleye usulsüz müdahale edildiğine dair ağır iddialar içeren bir ihbar Bakanlığa ulaşmıştır. İhbar değerlendirilerek disiplin soruşturması açılmıştır. Soruşturma sürerken Bakanlık, tamamen farklı ve olumlu bir gerekçeyle Tarık Bey'i Ankara'daki başka bir birime atamıştır. Tarık Bey, soruşturma devam ederken atama yapıp yapılamayacağını merak etmektedir.

Devam eden disiplin soruşturması, atama işlemini hukuken etkiler mi?

- A) Disiplin soruşturması tamamlanmadan atama yapılamaz; atama hukuka aykırıdır
- B) Atama ve disiplin soruşturması birbirinden bağımsız süreçlerdir; soruşturma atamanın önünde bir engel değildir; atama geçerlidir
- C) Soruşturma sona erene kadar atama işlemi askıya alınır
- D) Yalnızca Cumhurbaşkanlığı onayıyla bu tür bir atama yapılabilir
- E) Disiplin soruşturması devam ederken memurun kadrosu otomatik olarak düşürülür

51.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çalışan devlet memuru Yıldız Hanım, ihale sürecinde usulsüzlük yaptığına dair anonim bir ihbar Bakanlık Teftiş Kurulu'na iletilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanı, ihbarı incelemiş ve soruşturmayı başlatmak için gerekli koşulların oluşmadığına karar vermiştir. Aradan 14 ay geçtikten sonra yeni bir müfettiş ekibi aynı ihbarı yeniden değerlendirip soruşturma açmak istemiştir. Yıldız Hanım avukatından disiplin zamanaşımı konusunda bilgi almıştır.

657 sayılı DMK kapsamında disiplin zamanaşımı nasıl işler?

- A) Disiplin suçlarında hiçbir zaman zamanaşımı işlemez; her zaman soruşturma açılabilir
- B) Disiplin suçunun yetkili amirce öğrenilmesinden itibaren 1 ay içinde soruşturma açılmazsa, her hâlde fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde ceza verilmezse zamanaşımı dolmuş sayılır
- C) Genel ceza hukukundaki 5 yıllık zamanaşımı uygulanır
- D) Memur görevden ayrıldığında zamanaşımı durur
- E) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle zamanaşımı süreleri her davada ayrıca uzatılabilir

52.

Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kurumda görev yapan devlet memuru Serdar Bey, müdürünün verdiği "X firmasına hukuka aykırı olduğunu düşündüğü bir ödeme emrini imzalaması" yönündeki talimatı yerine getirmek istememiştir. Serdar Bey itirazını yazılı olarak müdürüne iletmıştır. Müdür, yazılı talimatı tekrarlayarak ısrar etmiştir. Serdar Bey, ısrar üzerine emri yerine getirmiştir. Daha sonra yapılan soruşturmada ödemenin gerçekten hukuka aykırı olduğu ortaya çıkmıştır.

Serdar Bey'in hukuki durumu ne olacaktır?

- A) Serdar Bey emri yerine getirdiğinden tam sorumludur; yazılı itiraz dikkate alınmaz
- B) Serdar Bey hiçbir koşulda sorumluluktan kurtulamaz
- C) Serdar Bey yazılı itirazını iletmış; amir ısrar etmiştir. Bu durumda sorumluluk amire geçer. Ancak emir açıkça suç oluşturuyor idiyse (TCK kapsamında) hiçbir gerekçeyle uyulamaz
- D) Serdar Bey, itiraz ettiğinden dolayı ek ceza alır
- E) Emri uygulayan her memur, itiraz etmiş olsa bile eşit biçimde cezalandırılır

53.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun araç filosuna dahil olan bir servis aracı, sürücüsü kamu görevlisi Osman Bey tarafından çalışanları servise taşıma görevi sırasında kullanılmaktadır. Osman Bey, yoğun trafikte dikkatsizlik yaparak bir yayaya çarpmış ve yaralanmasına neden olmuştur. Yaralanan yayaya ait acil tedavi masrafları ile uzun süreli iş göremezlik tazminatı için yaklaşık 300.000 TL talep söz konusudur. Yaralının avukatı, kime karşı hangi yargı yerinde dava açması gerektiğini araştırmaktadır.

Bu tazminat davası kime karşı ve hangi mahkemede açılmalıdır?

- A) Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Osman Bey'e karşı
- B) İdare Mahkemesi'nde Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı tam yargı davası
- C) Ceza Mahkemesi'nde hem Osman Bey hem SGK aleyhine
- D) Doğrudan Danıştay'da SGK aleyhine
- E) Uyuşmazlık Mahkemesi'nde

54.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir devlet hastanesinde klinik şefi olarak görev yapan uzman doktor Handan Hanım, hastanede yönetim toplantısı sırasında bağlı bulunduğu başhekiye sert bir dille bağırarak ve "sen bu göreve layık değilsin, istifa et" diyerek hakaret ettiği iddia edilmektedir. Bu davranış birden fazla tanık tarafından doğrulanmıştır. Disiplin kurulu, olayı değerlendirmektedir.

657 sayılı DMK m.125 kapsamında bu eylem hangi disiplin cezasıyla sonuçlanmalıdır?

- A) Uyarma
- B) Kınama
- C) Aylıktan kesme
- D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
- E) Devlet memurluğundan çıkarma

55.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan devlet memuru Deniz Hanım, bir ulusal gazetede kurumunun müze politikalarını ve yöneticilerini eleştiren, kurumunu alenen küçük düşüren uzun bir röportaj vermiştir. Bu röportajda Bakanlığın bazı kararlarını kamuoyunun önünde suçlamış, ayrıntılı eleştiriler yöneltmiştir. Bakanlık hukuk müşavirliği bu davranışın hangi disiplin cezasını gerektirdiğini incelemektedir.

657 sayılı DMK'ya göre bu davranış hangi disiplin cezasını gerektirmektedir?

- A) Uyarma
- B) Kınama
- C) Aylıktan kesme
- D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
- E) Devlet memurluğundan çıkarma

56.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettişi olarak görev yapan devlet memuru Kadir Bey, bakanlıktaki çalışma saatlerinin dışında, ücret karşılığında özel bir muhasebe firmasında "danışman" sıfatıyla haftada üç gün çalışmaktadır. Bu durum anonim bir ihbarla ortaya çıkmıştır. Firma bu işten aylık 25.000 TL gelir elde eden Kadir Bey'in, vergi denetim konusundaki uzmanlığından yararlandığını belirtmektedir.

Kadir Bey'in bu davranışı 657 sayılı Kanun'un hangi yasağını ihlal etmektedir ve uygulanabilecek disiplin cezası nedir?

- A) Gizlilik yasağı – kınama cezası
- B) İkinci görev ve ticari faaliyet yasağı – kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğundan çıkarma
- C) Toplu eylem yasağı – aylıktan kesme
- D) Siyasi faaliyet yasağı – uyarma
- E) Grev yasağı – kınama

57.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na atanan Başkan Yardımcısı, bu atama kararına karşı atamanın usul ve esasa aykırı olduğunu ileri sürerek dava açmak istemektedir. Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle gerçekleştiğinden davacının avukatı hangi yargı yerinde dava açacağını araştırmaktadır.

Bu atamanın iptali için hangi yargı yeri ilk derece mahkemesi olarak görevlidir?

- A) Asliye Hukuk Mahkemesi
- B) İdare Mahkemesi
- C) Danıştay (ilk derece mahkemesi sıfatıyla – İYUK m.24)
- D) Anayasa Mahkemesi
- E) Uyuşmazlık Mahkemesi

BÖLÜM 7 • İDARENİN SORUMLULUĞU (58–64)

58.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki şehrin en işlek kavşağında trafik ışıkları, teknik arıza nedeniyle devre dışı kalmıştır. Belediye, arızayı teknik birimin raporuyla öğrenmiş; ancak ihale ve ödeme sürecindeki bürokratik engeller nedeniyle tamiri beş hafta geciktirmiştir. Bu süre zarfında kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralanmış, araçlarda büyük maddi hasar oluşmuştur. Yaralılar ve araç sahipleri belediyeden tazminat istemektedir.

Bu olayda idarenin sorumluluğunun hukuki dayanağı nedir?

- A) Kusursuz sorumluluk – arıza teknik riskin bir sonucudur
- B) Hizmet kusuru (geç/yetersiz hizmet) – bilinen arızanın zamanında giderilmemesi hizmetin kötü işlemesidir
- C) Kişisel kusur – teknik müdür şahsen sorumludur
- D) Sosyal risk ilkesi – kazalar toplumsal riskten kaynaklanmaktadır
- E) İdare bu tür teknik arızalar nedeniyle sorumlu tutulamaz

59.

Güvenlik güçleri, terör örgütü mensuplarının izini sürerken Diyarbakır'ın bir mahallesi yakınında kapsamlı bir operasyon düzenlemiştir. Operasyon, güvenlik protokollerine uygun biçimde yürütülmüştür. Ancak operasyon sırasında çıkan çatışmada, olay yerinden uzakta kendi dükkanında oturan ve olaylarla hiçbir bağlantısı bulunmayan esnaf Hamza Bey'in işyeri, güvenlik araçlarının manevraları sırasında hasar görmüştür. Hamza Bey tazminat istemektedir.

Bu olayda idarenin sorumluluğunun hukuki temeli nedir?

- A) Hizmet kusuru – operasyon yanlış planlanmıştır
- B) Kusursuz sorumluluk – sosyal risk ilkesi; terör operasyonundan kaynaklanan zararlar bu kapsamda tazminat doğurur
- C) Kişisel kusur – operasyonu yöneten subay sorumludur
- D) Kuvvet majör – terör eylemleri öngörülemezdir
- E) İdare hiçbir koşulda sorumlu değildir; terör operasyonları mutlak muafiyet kapsamındadır

60.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve birkaç yıl önce hizmete açılan Elazığ-Bingöl karayolu üzerindeki bir köprü, olağandışı bir yağış sonrasında çökmüştür. Köprüde bulunan iki araç köprüyle birlikte nehre düşmüş; iki kişi ağır yaralanmış, iki araç tümüyle kullanılamaz hâle gelmiştir. Sonraki incelemede köprünün temel tasarımında ciddi mühendislik hataları bulunduğu tespit edilmiştir. Zarar görenler tazminat istemektedir.

Bu tazminat davası kime karşı ve hangi yargı yerinde açılmalıdır?

- A) Asliye Hukuk Mahkemesi'nde müteahhide karşı özel hukuk davası
- B) İdare Mahkemesi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne karşı tam yargı davası
- C) Danıştay'da iptal davası
- D) Ceza Mahkemesi'nde hukuki sorumluluk davası
- E) Doğrudan Karayollarına başvuru yeterlidir

61.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir polis memuru, olağan devriye görevi sırasında gözaltına aldığı şüpheliyi karakola götürmek yerine ıssız bir alana götürmüş ve orada dövmüştür. Bu eylem, hem mesleki sınırların hem de ceza kanununun çizdiği çerçevenin tümüyle dışındadır. Yaralanan kişi, hem cezai hem de tazminat yollarına başvurmak istemektedir. İdare hukuku açısından sorumluluk kime aittir?

Bu olayda idarenin sorumluluğu ile polis memurunun sorumluluğu arasındaki ilişki nasıl kurulur?

- A) İdare hizmet kusuru kapsamında tazminat öder; memurun kişisel sorumluluğu yoktur
- B) Eylem görev kapsamını tamamen aşan kişisel kusur niteliğindedir; polis memuru şahsen sorumludur; ancak eylem görevle bağlantılıysa idare de sorumlu tutulabilir
- C) İdare bu tür bireysel eylemlerden hiçbir koşulda sorumlu değildir
- D) Sorumluluk yalnızca Hazine'ye aittir; emniyet müdürlüğü sorumlu değildir
- E) Memur ceza alır ama tazminat ödeme yükümlülüğü doğmaz

62.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve belediye amblemi taşıyan bir taşıt, kamu hizmeti (yol bakım ekibinin sevkiyatı) yürütürken Çankaya'da hız sınırını aşmış ve bir motosikletliye çarpmıştır. Motosikletçi ağır yaralanmış; motosikleti büyük hasar görmüştür. Belediye sürücüsü kırmızı ıfıkta geçtiğı güvenlik kameralarınca tespit edilmiştir.

Motosikletçinin tazminat davası hakkında hangisi doğrudur?

- A) Sadece belediye sürücüsü şahsen sorumludur; belediyeye dava açılmaz
- B) Belediye hizmet kusuru kapsamında sorumludur; tazminat davası idare mahkemesinde tam yargı davası olarak açılır
- C) Dava adliye mahkemesinde (asliye hukuk) açılmalıdır
- D) Belediye, araç sürücüsünün sigorta şirketine rücu edemez; bu nedenle dava sigorta şirketine açılmalıdır
- E) Motosikletçi yalnızca sürücüye ceza davası açabilir; tazminat isteyemez

63.

Türkiye'nin kuzeyinde yapımı planlanan nükleer enerji santralının çevresindeki köylerde yaşayan halk, inşaatın başlamasından bu yana artan radyasyon ölçümlerine bağılı çeşitli sağıık sorunları yaşadıklarını belirtmektedir. Nükleer santral devlete ait bir kuruluş tarafından işletilmektedir. Bir bağımsız araştırma kurumunun raporunda, radyasyon kaynaklı olduğı değerlendirilen sağıık risklerinin bu bölgede istatistiksel olarak anlamlı biçimde arttığı ortaya konmuştur. Köylüler tazminat davası açmak istemektedir.

Bu durumda idarenin hangi sorumluluk ilkesi kapsamında sorumlu tutulması gerekir?

- A) Hizmet kusuru – nükleer santral dikkatsizce işletilmektedir
- B) Kişisel kusur – santral yöneticileri sorumludur
- C) Kusursuz sorumluluk – tehlikeli faaliyet/risk ilkesi; nükleer faaliyet doğası gereğı tehlikeli olup bölge sakinlerine verdiği zararlardan kusur aranmaksızın sorumluluk doğurur
- D) Sosyal risk ilkesi – nükleer tesisler toplumsal risk kategorisindedir
- E) İdare bu tür faaliyetlerden sorumlu tutulamaz; uluslararası anlaşmalar koruma sağlar

64.

Ulaştırma Bakanlığı, hava sahasının genişletilmesi amacıyla Isparta'da yaşayan çiftçilerin arazilerini kamulaştırma kararıyla devre dışı bırakmıştır. Kamulaştırma kanuna uygun yapılmış, bedeller ödenmiştir. Ancak çiftçiler, başka yerde eşdeğer arazi bulamadıklarından geçim kaynaklarını tamamen yitirdiklerini ileri sürmekte; "hukuka uygun işlemde" kaynaklanan bu kaybın tazmin edilmesini talep etmektedir.

Çiftçilerin bu tazminat talebini destekleyen temel idare hukuku ilkesi hangisidir?

- A) Hizmet kusuru – kamulaştırma sürecinde hatalar yapılmıştır
- B) Sosyal risk ilkesi – çiftçiler toplumsal riskten zarar görmüştür
- C) Kamu külfetleri karşısında eşitlik (fedakârlığın denkleştirilmesi) ilkesi – hukuka uygun işlemle bireyin katlandığı fedakârlık toplumca paylaşılmalıdır
- D) Tehlikeli faaliyet ilkesi – hava sahası tehlikeli faaliyet alanıdır
- E) Kişisel kusur – Bakan bireysel olarak sorumludur

BÖLÜM 8 • İDARİ YARGI (65–75)

65.

İzmir'de bir konut projesi geliştiren Tepe İnşaat A.Ş., belediyeden talep ettiği inşaat ruhsatı başvurusunun reddedilmesi üzerine bu karara itiraz etmek istemektedir. Şirket avukatı ruhsat iptali kararının hukuka aykırı olduğunu düşünmekte; idarenin kararını ortadan kaldırmayı ve olası zararlar için de tazminat talep etmeyi hedeflemektedir. Avukat, hangi dava türünü ve hangi yargı yerini tercih etmesi gerektiğini değerlendirmektedir.

Belediyenin ruhsat ret kararına karşı açılacak iptal davası için hangi seçenek doğrudur?

- A) Tam yargı davası – Asliye Hukuk Mahkemesi
- B) İptal davası – İdare Mahkemesi
- C) İptal davası – Danıştay (ilk derece)
- D) Tam yargı davası – İdare Mahkemesi
- E) Tespit davası – Asliye Hukuk Mahkemesi

66.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir petrol arama şirketinin lisans başvurusunu reddetmiştir. Şirket bu ret kararına karşı iptal davası açmak istemektedir. Şirket avukatı, dava dilekçesini yazmadan önce hangi mahkemenin yetkili olduğunu netleştirmek istemektedir. Zira bakanlık kararlarının yerel idare mahkemelerinde mi yoksa Danıştay'da mı görüleceği konusunda tereddütler bulunmaktadır.

Bakanlık kararlarına karşı açılacak iptal davalarında yetkili ilk derece mahkemesi hangisidir?

- A) İdare Mahkemesi
- B) Vergi Mahkemesi
- C) Danıştay (İYUK m.24 kapsamında ilk derece mahkemesi sıfatıyla)
- D) Bölge İdare Mahkemesi
- E) Uyuşmazlık Mahkemesi

67.

Konya'da emekli öğretmen Fatma Hanım, tapu müdürlüğünün yanlış tapu tescili yapması nedeniyle komşusuyla uzun yıllardır süren bir arazi anlaşmazlığı yaşamaktadır. Tapu müdürlüğünün hatalı tescili yüzünden komşusu uzun süre arazisini kullanmıştır. Fatma Hanım bu fiilî kullanım sonucunda oluşan zararının tazmini için 400.000 TL tutarında dava açmak istemektedir.

Bu tazminat davası hangi yargı yerinde ve ne tür dava olarak açılmalıdır?

- A) Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası
- B) İdare Mahkemesi'nde tam yargı davası
- C) Danıştay'da iptal davası
- D) Vergi Mahkemesi
- E) Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz yoluyla

68.

Samsun İdare Mahkemesi, bir kamu kurumunun işe alım sınavında mevzuata aykırılık bulunduğu hükmederek sınavı iptal etmiştir. Kamu kurumu bu karara itiraz etmek istemekte; ilk derece kararının yeniden incelenmesini talep etmektedir. Kurum avukatı, hangi merciye ne kadar sürede başvuracağını araştırmaktadır.

İdare mahkemesi kararlarına karşı kanun yolunda istinaf mercii hangisidir?

- A) Danıştay – temyiz mercii olarak
- B) Bölge İdare Mahkemesi – istinaf mercii olarak
- C) Yargıtay – hukuki denetim için
- D) Anayasa Mahkemesi – bireysel başvuru yoluyla
- E) Uyuşmazlık Mahkemesi – görev uyuşmazlığı için

69.

Erzurum İdare Mahkemesi, bir üniversite öğretim üyesinin görevden uzaklaştırılması işlemini hukuka aykırı bularak iptal etmiş ve karar kesinleşmiştir. Üniversite yönetimi, karardan haberdar olduğu hâlde 6 aydır uygulamayı reddetmekte; öğretim üyesi yeniden göreve başlayamamaktadır. Öğretim üyesinin avukatı, kesinleşmiş yargı kararını uygulatmak için hangi hukuki araçlara başvurabileceğini araştırmaktadır.

Öğretim üyesi kesinleşen kararın uygulanması için ne yapabilir?

- A) Yeniden idare mahkemesinde aynı konuda dava açabilir
- B) Kararı uygulamayan idareye karşı İYUK m.28 kapsamında başvuruda bulunabilir; mahkeme idareye süre verir, uygulamazsa tazminata hükmeder ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulabilir
- C) Yalnızca Danıştay'a şikâyet dilekçesi verebilir
- D) Kararın kendiliğinden uygulanması zorunludur; başka bir yol yoktur
- E) Savcılığa başvurarak idare yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunur; bu tek yoldur

70.

Manisa'da tekstil fabrikası işleten mükellef Leyla Hanım, vergi dairesi tarafından 2022 ve 2023 yılları için yapılan vergi tarhiyatına itiraz etmek istemektedir. Leyla Hanım'ın avukatı, vergi uyuşmazlıklarının hangi yargı kolunda görüleceğini belirlemek için ilgili mevzuatı incelemektedir. Zira idari yargı sistemi içinde birden fazla mahkeme türü bulunmaktadır ve uyuşmazlığın doğru yerde görülmesi kritik öneme sahiptir.

Vergi tarhiyatına ilişkin uyuşmazlıkta yetkili idari yargı kolu hangisidir?

- A) İdare Mahkemesi
- B) Vergi Mahkemesi
- C) Danıştay
- D) Asliye Hukuk Mahkemesi
- E) Bölge İdare Mahkemesi

71.

Bursa'da bir ihale şirketine, Belediye tarafından verilen "ihaleye katılım yasağı" kararı uygulanmaya başlanmıştır. Şirket bu kararı hukuka aykırı görmekte ve bir an önce iptal davası açmak istemektedir. Ancak asıl kaygısı şudur: Dava sürerken ihale süreci devam edecek ve birkaç hafta içinde sonuçlanacaktır; o zaman iptal kararı anlamsız kalacaktır. Avukat, bu zarara engel olmak için ek bir tedbir talep etmek istemektedir.

Dava süresince idari işlemin uygulanmasını durdurmak için davacının talep etmesi gereken tedbir nedir ve mahkeme hangi koşulda bunu kabul eder?

- A) İptal davası açması yeterlidir; dava kendiliğinden işlemi durdurur
- B) Yürütmenin durdurulması (YD) talebinde bulunmalıdır; mahkeme (1) işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve (2) uygulanması hâlinde telafi edilmesi güç zarar doğacak olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde YD'ye karar verir
- C) Danıştay'a başvurarak ihtiyati tedbir talep etmelidir
- D) Tam yargı davası açarak tazminat talep etmesi yeterlidir
- E) Yürütmenin durdurulması idare mahkemelerinde uygulanmaz; yalnızca Danıştay'da talep edilebilir

72.

Trabzon'da inşaat firması sahibi Murat Bey, belediyenin verdiği imar izninin iptaline ilişkin karar aleyhine dava açmak istemektedir. Avukatı, dava açmadan önce belediyeye itiraz dilekçesi verilmesi gerekip gerekmediğini sormuştur. Türk idari yargı sisteminde idareye başvuru zorunluluğu bulunup bulunmadığı, hangi hâllerde zorunlu hangi hâllerde ihtiyari olduğu konusunda da net bir bilgisi yoktur.

Türk idari yargısında zorunlu iç başvuru yolu tüketilmeden dava açılmasının hukuki sonucu nedir?

- A) Dava usule aykırı olup kesin biçimde reddedilir
- B) Zorunlu iç başvuru yolu öngörülmemişse idareye başvurmadan doğrudan dava açılabilir; dava usul yönünden geçerlidir
- C) Dava durdurularak mahkeme tarafından idareye başvurusu talimatı verilir
- D) Dava 30 gün ertelenir; bu sürede idareye başvurulabilir
- E) Mahkeme davanın esasına bakamaz; önce idareye başvurulması şarttır

73.

İstanbul'da faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) verdiği "erişim engeli" kararını idare mahkemesinde iptal ettirmiştir. Karar kesinleşmiştir. Ancak şirket, erişim engelinin sürdüğü dönemde iş kesintisinden, kullanıcı kaybından ve sözleşme cezalarından kaynaklanan 15 milyon TL zarara uğradığını hesaplamıştır. Hukuk departmanı, bu zararın nasıl tazmin edileceğini araştırmaktadır.

Şirketin zararını tazmin ettirmek için izlemesi gereken yol ve süre nedir?

- A) Aynı konuda yeni bir iptal davası açılır; 60 günlük süre
- B) İptal kararının tebliğinden itibaren 60 gün (veya 90 gün) içinde idare mahkemesinde tam yargı davası açılır
- C) İptal davası sırasında tazminat otomatik olarak hükmedilir; ayrıca dava açılmaz
- D) Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 10 yıl içinde tazminat davası açılır
- E) Tazminat talebinde herhangi bir süre sınırı yoktur; istenildiğinde açılabilir

74.

Hatay'da yaşanan bir tazminat uyuşmazlığında hem Hatay İdare Mahkemesi hem de Hatay Asliye Hukuk Mahkemesi, birbiriyle çelişen kararlar vermiş; her iki mahkeme de davada yetkisiz olduğuna hükmetmiştir. Davacının avukatı, bu tıkanan süreçte nereye ve nasıl başvuracağını bilememektedir. Hangi kurumun bu uyuşmazlık üzerinde nihai söz hakkına sahip olduğunu araştırmaktadır.

Adli ve idari yargı arasındaki bu görev uyuşmazlığını çözmeye yetkili kurum hangisidir?

- A) Danıştay
- B) Yargıtay
- C) Uyuşmazlık Mahkemesi (Anayasa m.158)
- D) Anayasa Mahkemesi
- E) Bölge İdare Mahkemesi

75.

Rize'de çay bahçesi işleten Zeynep Hanım, Tarım Bakanlığı'nın yürürlükteki yönetmeliğe aykırı biçimde verdiği "tarım arazisi kullanım kısıtlaması" kararını öğrenmiştir. Avukatı, dava açma süresinin 60 gün olduğunu hatırlatmış; ancak Zeynep Hanım çeşitli gerekçelerle süreci geciktirmiştir. Kararın kendisine tebliğinden itibaren 90. gün dolmuş; Zeynep Hanım bugün dava açmak için mahkemeye başvurmuştur.

Mahkeme bu dava karşısında usul yönünden nasıl karar verir?

- A) 60 günlük süre aşılmış olduğundan mahkeme davayı usulden reddeder
- B) Mahkeme süreyi re'sen uzatıp davayı esastan inceler
- C) Mahkeme davayı esastan inceler; süre aşımı sadece itiraz üzerine dikkate alınır
- D) 30 günlük ek süre tanınır; Zeynep Hanım bu sürede dava açabilir
- E) Dava Danıştay'a gönderilir; Danıştay süre meselesini karara bağlar

★ CEVAP ANAHTARI ★

Soru	Cevap	Soru	Cevap	Soru	Cevap	Soru	Cevap	Soru	Cevap
1	B	2	C	3	B	4	C	5	B
6	C	7	C	8	B	9	C	10	A
11	B	12	B	13	C	14	B	15	B
16	C	17	C	18	B	19	B	20	B
21	C	22	B	23	C	24	C	25	B
26	C	27	B	28	B	29	B	30	B
31	B	32	B	33	C	34	B	35	B
36	B	37	E	38	B	39	B	40	C
41	B	42	B	43	B	44	C	45	B
46	B	47	B	48	B	49	B	50	B
51	B	52	C	53	B	54	D	55	E
56	B	57	C	58	B	59	B	60	B
61	B	62	B	63	C	64	C	65	B
66	C	67	B	68	B	69	B	70	B
71	B	72	B	73	B	74	C	75	A

AÇIKLAMALI CEVAPLAR

1.

Doğru Cevap: B – Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşu

DSİ ayrı tüzel kişiliğe, ayrı bütçeye ve özel personel rejimine sahiptir. Belirli bir coğrafi alanla değil, su işleri hizmetiyle tanımlandığından hizmet (fonksiyonel) yerinden yönetim kapsamındadır. Coğrafi yerinden yönetim belediyeler ve il özel idareleri için geçerlidir.

2.

Doğru Cevap: C – Coğrafi (yer) bakımından yerinden yönetim

Belediyeler belirli bir coğrafi sınır (kent) içinde kamu hizmeti sunan yerel yönetimlerdir. Hizmetle değil, coğrafi alanla tanımlanırlar. Bu nedenle coğrafi yerinden yönetim kapsamındadırlar. Hizmet yerinden yönetiminden (DSİ, TRT, üniversiteler) bu yönde ayrılırlar.

3.

Doğru Cevap: B – İdari vesayet denetimi

Vesayet denetimi; merkezi idarenin, yerinden yönetim kuruluşları üzerinde kanunla belirlenen sınırlar içinde kullandığı denetimdir. Hiyerarşiden farkı: vesayette denetleyen ve denetlenen aynı hiyerarşik zincirde değildir. Ayrıca vesayet yetkisi ancak kanunla tanınabilir; genişletilemez.

4.

Doğru Cevap: C – Yetki genişliği ilkesi

Yetki genişliği; merkezi idarenin taşra yöneticilerinin (vali/kaymakam) merkeze danışmaksızın belirli kararları bizzat alabilmesini sağlayan ilkedir. Taşra birimi merkezi idarenin parçası olmayı sürdürür; yalnızca karar alma süreci hızlandırılmıştır. Bu ilke adem-i merkeziyetten farklıdır; çünkü ayrı tüzel kişilik yoktur.

5.

Doğru Cevap: B – EPDK bağımsız idari otorite; Bakanlığa başvuru kapalıdır

EPDK, BDDK, SPK, RTÜK gibi bağımsız idari otoriteler (özerk düzenleyici kurumlar) herhangi bir bakanlığa organik ve işlevsel bağlılık içinde değildir. Bu nedenle bakanlığa hiyerarşik itiraz yapılamaz. Doğru yol idari yargıdır; 60 günlük süre kaçırılmamalıdır.

6.

Doğru Cevap: C – Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşu

TRT, yayıncılık hizmetini yürütmek üzere ayrı tüzel kişilikle kurulan kamu kurumudur. Hizmet türüyle (yayın) tanımlandığından hizmet yerinden yönetimi kategorisindedir. KİT'lerden farkı kâr amacı gütmemesidir; bağımsız idari otoriteden farkı ise düzenleyici değil, hizmet sunucu niteliğidir.

7.

Doğru Cevap: C – Köy mahalle statüsüne alınmış; tüzel kişiliği sona ermiştir

6360 sayılı Kanun, büyükşehir belediyesi kurulan illerde köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliğini kaldırmış; bu yerleri büyükşehir ilçe belediyesine bağlı mahalle statüsüne almıştır. Muhtar görevi mahalle muhtarı olarak devam etmekte; ancak köy bütçesi ortadan kalkmıştır.

8.

Doğru Cevap: B – Yetki devri

Yetki devri için: (1) Kanun veya yönetmeliğin açıkça izin vermesi, (2) Devrin yazılı yapılması zorunludur. Yetki devrinde asıl yetkili makam artık o yetkiyi kullanamaz; yetkiyi devralan kendi adına işlem tesis eder. İmza yetkisi devrinde ise asıl makam yetkisini korur; sadece belgeyi alt makam imzalar.

9.

Doğru Cevap: C – Yetki gaspı – yok hükmünde işlem

Yetki gaspı; hiçbir idari yetkiye sahip olmayan birinin idari işlem tesis etmesidir. Bu işlemler en ağır sakatlık türüdür; baştan itibaren hükümsüzdür (yokluk). İptal davasına gerek yoktur; herhangi bir süre sınırı olmaksızın geçersizliği ileri sürülebilir. Yetki tecavüzü ise idari yetkisi olan birinin başka makamın yetkisinde olan konuda işlem yapmasıdır ve sonucu iptal edilebilirliklidir.

10.

Doğru Cevap: A – BDDK bağımsız; Bakanlık kararı değiştiremez

BDDK organik ve işlevsel bağımsızlıkla donatılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı hiyerarşik üst değildir. Bakanlığa itiraz usulden reddedilir. Banka 60 günlük idari dava açma süresini kaçırmamak için idare mahkemesine doğrudan başvurmalıdır.

11.

Doğru Cevap: B – Genel düzenleyici işlem

Genel düzenleyici işlemler; soyut, genel ve sürekli nitelikte olup belirli bir kişiyi değil bir kategoriyi (tüm müzikli mekânlar) hedefler. Bireysel işlemden farklı olarak tebliğle değil, ilanla yürürlüğe girer. Bunlara karşı dava açma süresi ilan tarihinden itibaren işler.

12.

Doğru Cevap: B – Şekil unsuru (gerekçe eksikliği)

Şekil unsuru; işlemin nasıl yapılması gerektiğini (yazılılık, gerekçe, yayım, tebliğ) kapsar. Hangi disiplin suçunun işlendiği belirtilmeden verilen karar, gerekçe eksikliği nedeniyle şekil unsuru bakımından sakattır. Not: Bazı öğretide bu, sebep unsuru eksikliği olarak da değerlendirilir; ancak "suçun ne olduğunun karar metninde gösterilmemesi" şekil sorunudur.

13.

Doğru Cevap: C – Yetki unsuru (yetki tecavüzü)

Yetki tecavüzü; idari yetkiye sahip olan bir makamın başka bir makamın yetkisinde olan konuda işlem yapmasıdır. Her iki taraf da idari organ olduğundan yetki gaspından farklı olarak bu işlemler yok hükmünde değil, iptal edilebilir niteliktedir.

14.

Doğru Cevap: B – Sebep unsurundaki bozukluk (maddi olgularda yanlış)

Sebep unsuru; idari işlemin dayandığı maddi veya hukuki olgulardır. Fabrikada kirliliğin olmadığı kanıtlanmışsa işlemin dayanağı olan maddi olgu gerçeği yansıtmıyor demektir. Bu, sebep unsurunun maddi yanlış nedeniyle bozuk olduğunu gösterir; iptal gerektirir.

15.

Doğru Cevap: B – Sebep yokluğu ve amaç saptırması

Sebep yokluğu: vergi borcu yokken ceza uygulanmıştır; maddi olgu mevcut değildir. Amaç saptırması (détournement de pouvoir): vergi cezası yetkisi kamu yararı için değil kişisel husumet için kullanılmıştır. Her iki unsur da aynı anda ihlal edilmiştir; bu iki ayrı sakatlık türünü aynı davada ileri sürmek mümkündür.

16.

Doğru Cevap: C – İlginin öğrendiği tarihten itibaren 60 gün

İYUK m.7/2: Bireysel idari işlemlerde dava açma süresi yazılı bildirim (tebliğ) tarihinden itibaren işler. Tebligat yapılmamışsa, ilginin her ne suretle olursa olsun işlemi öğrendiği tarihten itibaren 60 günlük süre başlar. Gazetede ilan bireysel işlem için tebliğ sayılmaz.

17.

Doğru Cevap: C – Şekil unsuru (normlar hiyerarşisi ihlali)

Şekil unsuru, işlemin hangi biçimde tesis edileceğini kapsar. Normlar hiyerarşisinde yönetmelik, tebliğden üstündür. Yönetmelikle düzenlenmesi gereken konunun tebliğle düzenlenmesi, hiyerarşiyi ihlal eder ve şekil unsurunu bozar.

18.

Doğru Cevap: B – 60 günlük bekleme süresinin dolduğu tarihten itibaren 60 gün

İYUK m.10: İdareye yapılan başvuruya 60 gün içinde cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır (zımni ret). Bu tarihten itibaren yeni bir 60 günlük dava açma süresi başlar. Toplam süre: 60 (bekleme) + 60 (dava) = 120 gündür.

19.

Doğru Cevap: B – Yetki devri yazılı ve kanuni dayanağa sahip olmalıdır; sözlü devir geçersizdir

Yetki devri iki zorunlu koşul gerektirmektedir: (1) Kanun veya yönetmeliğin açıkça izin vermesi, (2) Devrin yazılı yapılması. Sözlü talimat bu koşulları karşılamaz. Geçersiz yetki devrine dayanan atamalar, yetki unsuru bakımından sakatlanır ve iptal edilebilir.

20.

Doğru Cevap: B – İcraîlik ilkesi gereği işlem uygulanmaya devam eder

İcraîlik; idari işlemlerin mahkeme kararına gerek olmaksızın, dava açılmış olsa dahi kendiliğinden uygulanmasını ifade eder. Dava açılması uygulamayı durdurmaz. Bunun için ayrıca "yürütmenin durdurulması" (YD) kararı alınması gerekir. YD alınmadan geçen sürede uğranılan zararlar tam yargı davasıyla talep edilebilir.

21.

Doğru Cevap: C – Hukuki güvenlik ve tebligat zorunluluğu

Bireysel idari işlemler ilgiliye tebliğ edilmek zorundadır (İYUK m.7). Bu zorunluluk; hukuki güvenlik ve savunma hakkının güvencesidir. Tebligat yapılmadan yıkım gerçekleştirmek, usul hukukunu ve hukuki güvenlik ilkesini ihlal eder. Belediye icraîlik yetkisine sahip olsa da usule uymak zorundadır.

22.

Doğru Cevap: B – Kazanılmış hak ve hukuki güvenlik ilkesi

İdare hatalı işlemini geri alabilir; ancak bu yetki hukuki güvenlik ve kazanılmış haklar ilkesiyle sınırlıdır. Kişinin hatalı işleme dayanarak yatırım yapması, kazanılmış hak oluşturur. Geri alma mümkün olsa bile tazminat yükümlülüğü doğabilir; uzun süre sonra geri alma meşruiyetini yitirir.

23.

Doğru Cevap: C – Yetki gaspı – yok hükmünde işlem

Yetki gaspı; hiçbir idari yetkiye sahip olmayan kişinin idari işlem tesis etmesidir. Bu işlemler yok hükmünde (yoklukla sakat) sayılır; baştan itibaren hükümsüzdür. Herhangi bir süre sınırı olmaksızın geçersizliği ileri sürülebilir; idare mahkemesinin bunları iptal etmesine de gerek yoktur.

24.

Doğru Cevap: C – Hem AYM hem Danıştay denetleyebilir

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri; Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla AYM'de (iptal davası veya itiraz yoluyla), kanuna aykırılık iddiasıyla ise Danıştay'da iptal davasına konu olabilir. Anayasa m.104/17: CBK kanuna aykırı olamaz. Bu iki denetim yolu birbirini dışlamaz.

25.

Doğru Cevap: B – Makul süre aşılmıştır; geri alma kazanılmış hak ve tazminat gerektirdiğinden sınırlanır

Hukuka aykırı lehte işlemlerin geri alınması idare hukukunda kabul edilmektedir; ancak makul süre içinde yapılmalıdır. Danıştay içtihadına göre genellikle iptal dava süresi (60 gün) esas alınır. 3 yıllık gecikme, fabrika yatırım yapmış ve işletmiş olduğundan kazanılmış haklarını güçlendirmiştir; tazminat yükümlülüğü doğar veya geri alma hakkaniyete aykırı bulunur.

26.

Doğru Cevap: C – İmtiyaz sözleşmesi

İmtiyaz sözleşmesi; devletin bir kamu hizmetini (otayol, liman, enerji, vb.) belirli bir süre için özel kişiye devreden idari sözleşmedir. Temel özellikleri: (1) Kamu hizmeti devri, (2) Belirli süre, (3) İdarenin tek taraflı değişiklik ve fesih hakkı, (4) Yatırım riski özel kişide. Uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür.

27.

Doğru Cevap: B – Tek taraflı deęiřtirme ve feshetme yetkisi

İdari sözleşmeler özel hukuk sözleşmelerinden en çok bu yönde ayrılır: idare kamu yararı gerektirdiğinde sözleşmeyi tek taraflı deęiřtirebilir veya feshedebilir. Özel hukukta sözleşme eşit taraflarca deęiřtirilir. Ancak bu deęiřiklik veya fesih hakkının kullanımı mali dengeyi kurulumasını (tazminat) zorunlu kılabilir.

28.

Doğru Cevap: B – İmprévision teorisi

İmprévision (beklenmedik durum) teorisi; sözleşme kurulurken öngörülemeyen, tarafların kontrolü dışında gelişen ve ekonomik dengeyi bozan olaylar için uygulanır. Jeolojik formasyonlar bu teorisin klasik örneğidir. Sonuç: Taraflar mali dengeyi yeniden kurmak için müzakere eder; idare ek ödeme yapar veya süre uzatır.

29.

Doğru Cevap: B – Fait du prince; mali denge tazminatı

Fait du prince (hükümdar eylemi); devletin kendi idari eylemiyle (burada DSİ kararı) sözleşme dengesini bozmasıdır. İmprévision'dan farkı: zararın kaynağı dışsal deęil, devletin eyleminin kendisidir. Bu durumda müteahhit mali denge tazminatı talep eder; davayı reddetmek mümkün deęildir.

30.

Doğru Cevap: B – Hukuka aykırı; idari yargıda iptal edilebilir

4734 sayılı KİK'e aykırı prosedürle (ihalesiz) yapılan sözleşmeler, kamu ihale mevzuatını ihlal ettiğinden hukuka aykırıdır. Sözleşme idari nitelikte olduğundan iptal davası idari yargıda açılır. Ayrıca usule aykırılık disiplin ve cezai sonuçlar da doğurabilir.

31.

Doğru Cevap: B – Fesih mümkün; denkleřtirici tazminat zorunludur

İdari sözleşmelerde kamu yararı gerekçesiyle tek taraflı fesih mümkündür; bu, idarenin temel ayrıcalıklarından biridir. Ancak bu fesih, özel kişinin yaptığı yatırım, elde edemediğı kâr ve sözleşmeye baęlı zararları için denkleřtirici (kompanse edici) tazminat ödeme yükümlülüğünü doğurur.

32.

Doğru Cevap: B – İdari yargı (idare mahkemesi/Danıştay)

İdari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar kamu düzenine ilişkin görev kuralları kapsamında idari yargıya tabidir. Sözleşmedeki yetki kaydı (adliye mahkemesi) idari nitelikteki uyuşmazlıklar için geçersizdir; görev kamu düzenine ait olduğundan taraflarca değiştirilemez.

33.

Doğru Cevap: C – Fait du prince teorisi

Devletin çıkardığı gümrük kararnamesi, kendi idari eylemidir ve sözleşme dengesini bozmuştur. Bu fait du prince kapsamındadır; çünkü zarar idarenin kendi düzenleyici eyleminden kaynaklanmaktadır. Imprévision'da ise zararlı durum idareden bağımsız gelişir (doğal afet, piyasa dalgalanması vb.).

34.

Doğru Cevap: B – Müteahhit tek taraflı sona erdiremez

İdari sözleşmelerde tek taraflı fesih yetkisi idareye aittir; yüklenici kural olarak bunu kullanamaz. Bu, kamu hizmetinin sürekliliği ilkesinin bir gereğidir. Yüklenicinin tek taraflı feshi; sözleşmeye aykırılık oluşturur ve tazminat sorumluluğu doğurabilir.

35.

Doğru Cevap: B – Genel idari kolluk yetkisi

Genel idari kolluk; kamu düzeni, güvenliği ve genel ahlakı korumak amacıyla kullanılan geniş kapsamlı yetkidir. Vali il genelinde bu yetkinin sahibidir. Genel kolluğun konusu belirsiz ve genel niteliktedir; özel kolluğun konusu ise spesifik bir sektör veya alandır (tarım, gıda, çevre vb.).

36.

Doğru Cevap: B – Özel idari kolluk (belediye kolluğu)

Belediye zabıtasının ruhsat denetimi, gürültü kontrolü ve kapatma işlemleri belediye kolluğu kapsamındadır. Özel idari kolluk; belirli bir hizmet alanına (imar, ruhsat, gıda, çevre) özgüdür. Genel kolluğa (polis) göre daha dar kapsamlı ve sektörel niteliktedir.

37.

Doğru Cevap: E – Kusursuz sorumluluk – kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi

Vali'nin hukuka uygun barikat kararı kamu düzeni amacıyla alınmıştır; ancak masum bir kişi bu karardan zarar görmüştür. Bu, toplumun tamamının katlanması gereken bir yükün tek kişiye yıkılması anlamına gelir. Kamu külfetleri karşısında eşitlik (fedakârlığın denkleştirilmesi) ilkesi gereğince kusur aranmaksızın tazminat doğar.

38.

Doğru Cevap: B – Hizmet kusuru

Polis memuru görev sırasında orantısız güç kullanmıştır. Bu, kamu hizmetinin yanlış ve kusurlu işlemesidir (hizmet kusuru). İdare, hizmet kusuru kapsamında sorumludur ve tazminat öder. Daha sonra kusurlu memura rücu edebilir. Kişisel kusur ise görevle bağlantısı tamamen kopan eylemler için söz konusudur.

39.

Doğru Cevap: B – Cezayı veren kuruma itiraz veya idare mahkemesinde iptal davası

İdari para cezalarına karşı önce cezayı veren kuruma itiraz (ihtiyari idari yol) yapılabilir. Doğrudan idare mahkemesinde iptal davası da açılabilir. Ceza mahkemesi bu tür idari yaptırımlar için görevsizdir. Dava açma süresi tebliğden itibaren 60 gündür.

40.

Doğru Cevap: C – Amaç saptırması (détournement de pouvoir)

Kolluk yetkisi kamu düzeni amacıyla kullanılmalıdır. Yasal koşulların tamamen karşılandığı hâlde mitinge siyasi rakibi dezavantajlandırmak amacıyla izin verilmemesi, yetkinin özel (siyasi) amaçla kullanılmasıdır. Bu, klasik amaç saptırması örneğidir ve işlemi iptal edilebilir kılar.

41.

Doğru Cevap: B – Özel idari kolluk (tarım kolluğu)

Tarım alanındaki ilaçlama zorunluluğu, tarım kolluğu kapsamındadır. Bu yetki; kamu düzeni değil, tarım sektörüne özgü bir hizmet alanını düzenler. Genel kolluğun valiye ait olmasına karşın, özel kolluk ilgili bakanlık veya kuruma aittir.

42.

Doğru Cevap: B – Kamu malları zamanaşımıyla kazanılamaz, hacze dilemez ve devredilemez

Anayasa m.169, Orman Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi mevzuatı kapsamında orman arazileri başta olmak üzere kamu malları, özel mülkiyete konu olamaz. Medeni Kanun m.713'teki zilyetliğe dayalı tescil hükmü kamu mallarına uygulanmaz. Firma'nın tüm iddiaları hukuken geçersizdir.

43.

Doğru Cevap: B – Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespiti ve tescil davası

Kamulaştırma Kanunu m.10: Uzlaşma sağlanamayan hâllerde idare, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespiti ve tescil davası açar. Mahkeme bilirkişi aracılığıyla gerçek piyasa değerini tespit eder; tescile karar verir ve tespit edilen bedel idarece depo edilir.

44.

Doğru Cevap: C – Geri alma hakkı (Kamulaştırma Kanunu m.23)

Kamulaştırma Kanunu m.23: Kamulaştırılan taşınmaz 5 yıl içinde kamulaştırma amacına uygun kullanılmaz veya 5 yılın dolmasından önce amacının ortadan kalktığı anlaşılırsa eski mülk sahibi, ödenen bedeli iade ederek taşınmazı geri alma hakkına sahiptir. Bu süre geçmiş olsa bile amacı dışında kullanım tespiti durumunda benzer davalar açılabilmektedir.

45.

Doğru Cevap: B – Kamulaştırmасız el atma; Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava

Kamulaştırma prosedürü işletilmeksizin özel mülke fiilen el koymak "kamulaştırmасız el atma"dır. Anayasa m.35 ve AİHM kararlarına göre bu eylem mülkiyet hakkını ihlal eder. Mülk sahibi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde el atmanın önlenmesi veya tazminat davası açabilir.

46.

Doğru Cevap: B – Kamunun erişimini engelleyemez; tahsis sınırlıdır

Kamu malları (sahil bandı, plajlar) Anayasa m.43 ve Kıyı Kanunu kapsamında herkesin kullanımına açık tutulmalıdır. İşletme izni/tahsisi mümkündür; ancak bu izin kamu malının özgüleme amacını (halkın yararlanması) ortadan kaldıramaz ve kamunun erişimini tamamen engelleyemez.

47.

Doğru Cevap: B – İdari kararlar geri alınabilir; tazminat gerekebilir

Tahsis bir idari işlemdir; yeni bir idari kararlar geri alınabilir. Ancak idare bu yetkiyi keyfi biçimde kullanamaz; geri almanın gerekçelendirilmesi ve meşru beklentilerin korunması gerekir. Derneğin binaya yaptığı masraflar nedeniyle tazminat ödenmesi söz konusu olabilir.

48.

Doğru Cevap: B – Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespiti ve tescil davası

Kamulaştırma bedelinin yetersiz olduğu durumlarda mülk sahibi, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespiti davası açar. Bu dava özel yargı yoluna tabidir; idare mahkemesine değil, adliye mahkemesine başvurulur.

49.

Doğru Cevap: B – Hazine malı zamanaşımıyla kazanılamaz; dava reddedilir

Devlete ait taşınmazlar (Hazine malları) Devlet Malları Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında zamanaşımı yoluyla özel kişilerin mülkiyetine geçemez. Medeni Kanun m.713'teki kazanma kuralı bu tür mallar için geçerli değildir. Mahkeme davayı bu gerekçeyle reddeder.

50.

Doğru Cevap: B – Atama ve disiplin soruşturması bağımsız süreçlerdir

657 sayılı DMK kapsamında disiplin soruşturması ve atama işlemleri birbirinden bağımsız idari süreçlerdir. Soruşturma atamanın önünde yasal bir engel oluşturmaz. Yalnızca "görevden uzaklaştırma" kararı bazı hâllerde farklı sonuçlar doğurabilir; ancak bu atama yasağı değildir.

51.

Doğru Cevap: B – Öğrenilmesinden itibaren 1 ay; her hâlde 2 yıl

657 sayılı DMK m.127: Disiplin suçunun yetkili amirce öğrenilmesinden itibaren 1 ay içinde soruşturma açılmalıdır. Her hâlde fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez (bazı ağır suçlarda bu süre 6 aya veya uzayabilir). 14 ay sonra yeni soruşturma açılmak istenmesi zamanaşımı sorununu gündeme getirir.

52.

Doğru Cevap: C – Yazılı itiraz + ısrar → sorumluluk amire geçer; suç oluşturanlar istisnadır

657 sayılı DMK m.11: Memur hukuka aykırı gördüğü emri önce yazılı biçimde amirinden ister; amir yazılı ısrar ederse sorumluluk amire geçer ve memur emri uygular. İstisna: Emir açıkça bir suç oluşturuyorsa (TCK kapsamında) memur hiçbir koşulda uygulayamaz.

53.

Doğru Cevap: B – İdare Mahkemesi'nde tam yargı davası

Kamu görevlisi kamu hizmeti yürütürken zarar vermiştir. Bu hizmet kusurudur. İdare aleyhine tazminat davası idare mahkemesinde tam yargı davası olarak açılır. Asliye hukuk mahkemesi bu davada görevsizdir. İdare tazminat ödedikten sonra kusurlu memura rücu edebilir.

54.

Doğru Cevap: D – Kademe ilerlemesinin durdurulması

657 sayılı DMK m.125/C-(e): Amire hakarete bulunmak veya sövmek, kademe ilerlemesinin 1/2 ila 3 yıl süreyle durdurulmasını gerektiren fiiller arasında sayılmaktadır. Basit kınama veya uyarma bu eylem için yetersizdir; çok ağır nitelikte olmayan hakaret memurluğu sona erdiren cezayı (E bendi) gerektirmez.

55.

Doğru Cevap: E – Devlet memurluğundan çıkarma

657 sayılı DMK m.125/E-(g): Basın, yayın veya sosyal medya aracılığıyla kurumu ve yöneticilerini kamuoyuna karşı alenen eleştirmek ya da kurumun politikalarını halka karşı itibarsızlaştıracak açıklamalar yapmak, devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasındadır.

56.

Doğru Cevap: B – İkinci görev yasağı; kademe durdurulması veya çıkarma

657 sayılı DMK m.28: Devlet memurları ücret veya kâr karşılığı başka bir iş veya görev üstlenemez. Vergi müfettişinin muhasebe firmasında ücretle çalışması hem ikinci görev hem de bilgilerini özel çıkar için kullanma yasağını ihlal eder. Yaptırım eylemin ağırlığına göre kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğundan çıkarmadır.

57.

Doğru Cevap: C – Danıştay (İYUK m.24)

İYUK m.24/1-(c): Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapılan atamalar ile bu kurumlara ilişkin idari işlemler, Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak görev alanındadır. İdare mahkemesi bu davalarda görevsizdir.

58.

Doğru Cevap: B – Hizmet kusuru (geç/yetersiz hizmet)

Hizmet kusuru üç biçimde gerçekleşir: (1) Hizmet hiç işlememişse, (2) Geç işlemiş ise, (3) Yetersiz/hatalı işlemiş ise. Arızayı bilen belediyenin tamiri 5 hafta geciktirmesi "geç işleme" kapsamındadır. Tazminat davası idare mahkemesinde tam yargı davası olarak açılır.

59.

Doğru Cevap: B – Kusursuz sorumluluk – sosyal risk ilkesi

Sosyal risk ilkesi; terör, şiddet, toplumsal kargaşa gibi toplumsal tehlikelerden kaynaklanan zararlarda uygulanır. Masum kişi toplumun yüklenmesi gereken bir riski münferiden üstlenmiştir; devlet kusur aranmaksızın tazminat öder. Hizmet kusuru olmaksızın sorumluluk kabul edilir.

60.

Doğru Cevap: B – İdare Mahkemesi'nde tam yargı davası

Karayolları Genel Müdürlüğü kamu kurumudur; köprü kamu hizmetidir. Tasarım hatası hizmet kusurudur. Zarar görenler tazminat için idare mahkemesinde tam yargı davası açmalıdır. Dava açma süresi zararın öğrenilmesinden itibaren 1 yıl ve her hâlde 5 yıldır.

61.

Doğru Cevap: B – Kişisel kusur; ancak görevle bağlantı varsa idare de sorumludur

Polis memurunun görevi tamamen aşan bu eylemi kişisel kusur olarak nitelendirilebilir. Kişisel kusurda asıl sorumlu memurdur. Ancak eylem görevin yapılması sırasında gerçekleştiğinden ve görevle işlevsel bağlantı bulunduğundan idare de hizmet kusuru kapsamında sorumlu tutulabilir; bu durumda idare memuruna rücu eder.

62.

Doğru Cevap: B – Belediye hizmet kusuru kapsamında sorumludur; idare mahkemesinde tam yargı davası

Belediye aracı kamu hizmeti yürütürken kaza yapmıştır; sürücünün kusuru hizmet kusurudur. İdare aleyhine tazminat davası idare mahkemesinde tam yargı davası olarak açılır. Asliye hukuk mahkemesi görevsizdir. İdare tazminattan sonra kusurlu sürücüye rücu edebilir.

63.

Doğru Cevap: C – Kusursuz sorumluluk – tehlikeli faaliyet (risk) ilkesi

Nükleer enerji üretimi; doğası gereği olağandışı tehlike barındıran bir faaliyettir. Bu tür tehlikeli faaliyetlerden kaynaklanan zararlarda idare kusur kanıtlanmaksızın, tehlikeli faaliyet (risk) ilkesi gereğince sorumludur. Sosyal risk ilkesinden farkı: buradaki risk rastlantısal değil, faaliyetin doğasından kaynaklanmaktadır.

64.

Doğru Cevap: C – Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi

Hukuka uygun kamulaştırma işleminden zarar doğmuştur; idarenin kusuru yoktur. Kamu külfetleri karşısında eşitlik (fedakârlığın denkleştirilmesi) ilkesi; hukuka uygun idari işlemde bireyin katlandığı olağan dışı fedakârlığın toplumca tazmin edilmesini gerektirir. Bu, kusursuz sorumlulukta en temel teorik dayanaklardan biridir.

65.

Doğru Cevap: B – İptal davası – İdare Mahkemesi

İdari işlemin ortadan kaldırılmasını hedefleyen dava "iptal davası"dır. Belediye işlemleri için yetkili ilk derece mahkemesi idare mahkemesidir. Tazminat için ise tam yargı davası açılmalıdır; bu iki dava birlikte veya ayrı ayrı açılabilir.

66.

Doğru Cevap: C – Danıştay (İYUK m.24)

İYUK m.24/1: Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kuruluşların işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları Danıştay'da ilk derece yargı olarak görülür. İdare mahkemesi bu davalarda görevsizdir; davayı Danıştay'a gönderir.

67.

Doğru Cevap: B – İdare Mahkemesi'nde tam yargı davası

Tapu Müdürlüğü kamu kurumudur. Hatalı tescilden kaynaklanan zarar hizmet kusurudur. Tazminat (tam yargı) davası idare mahkemesinde açılır. Dava açma süresi; zararın ve idarenin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl, her hâlde 5 yıldır (İYUK m.13).

68.

Doğru Cevap: B – Bölge İdare Mahkemesi

İdari yargıda kanun yolu: İdare Mahkemesi (ilk derece) → Bölge İdare Mahkemesi (istinaf) → Danıştay (temyiz). İdare mahkemesi kararlarına karşı istinaf mercii Bölge İdare Mahkemesi'dir. Danıştay ise temyiz mercii sıfatıyla Bölge İdare Mahkemesi kararlarını denetler.

69.

Doğru Cevap: B – İYUK m.28 kapsamında başvuru; tazminat ve suç duyurusu

İYUK m.28: Kesinleşen yargı kararları 30 gün içinde idarece uygulanmak zorundadır. Uygulamayan idareye karşı aynı mahkemede başvuru yapılır; mahkeme 30 günlük süre verir. Yine uygulamazsa tazminata hükmedilebilir. Aynı zamanda ilgili yöneticiler hakkında Türk Ceza Kanunu m.257 kapsamında suç duyurusunda bulunulabilir.

70.

Doğru Cevap: B – Vergi Mahkemesi

Vergi mahkemeleri; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle bunlara ilişkin faiz, zam, ceza, tarhiyat ve tahsilat uyuşmazlıklarına bakar. Vergi tarhiyatı bu kapsamdadır. İdare mahkemesi vergi uyuşmazlıklarında görevsizdir.

71.

Doğru Cevap: B – Yürütmenin durdurulması talebi; açık hukuka aykırılık + telafi güç zarar

İYUK m.27: Mahkeme, (1) İşlemin açıkça hukuka aykırı olması ve (2) Uygulanması hâlinde telafi edilmesi güç veya imkânsız zararın doğacak olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde yürütmenin durdurulmasına karar verebilir. İki koşul birlikte aranır; biri eksik olursa YD reddedilir.

72.

Doğru Cevap: B – Zorunlu iç başvuru yoksa doğrudan dava açılabilir

Türk idari yargısında kural olarak dava öncesi idari başvuru zorunluluğu yoktur (ihtiyari). Özel kanunların zorunlu kıldığı hâllerde (örn. vergi hukukunda uzlaşma, bazı disiplin işlemlerinde itiraz) ön başvuru zorunludur. Aksi hâlde davacı doğrudan idare mahkemesine başvurabilir.

73.

Doğru Cevap: B – İptal kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde tam yargı davası

İYUK m.12 ve 13: İptal davası kazanıldıktan sonra bu karara dayanılarak tazminat istenecekse, iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük süre içinde tam yargı davası açılmalıdır. Bazı Danıştay kararları bu süreyi 90 gün olarak uygulamıştır. Her iki süre de bilgi olarak bilinmelidir.

74.

Doğru Cevap: C – Uyuşmazlık Mahkemesi (Anayasa m.158)

Anayasa m.158: Adli, idari ve askeri yargı arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye Uyuşmazlık Mahkemesi yetkilidir. Bu mahkemenin kararları kesindir ve ilgili yargı organları için bağlayıcıdır. Her iki mahkemenin de görevsizlik kararı vermesi "olumsuz görev uyuşmazlığı"dır.

75.

Doğru Cevap: A – Davanın usulden reddine karar verilir

İYUK m.7: İdari işlemlere karşı dava açma süresi, tebliğ tarihinden itibaren 60 gündür. 90. günde açılan dava 30 günlük gecikmeyle süre aşımına uğramıştır. Dava açma süresi kamu düzenine ilişkindir ve mahkeme re'sen gözetir. Mahkeme davayı esastan incelemeksizin usulden reddeder.

Bu soru seti akademik çalışma ve sınav hazırlığı amacıyla hazırlanmıştır. • İdare Hukuku Bütünleme Sınavı Hazırlık • 2025–2026